Revisionsrecht
Rico A. Camponovo

HERZLICH WILLKOMMEN
eSeminar 2026

Hinweispflicht bei beiden Revisionsarten und Spezialprüfungen und vielen Fallgruppen von praktischen Beispielen

Ich wünsche nicht nur viel Vergnügen, sondern v. a. spannendes Lernen

Einleitung und Gesamtübersicht

Zweck dieses eSeminars 2026 zum Thema Hinweispflichten

- Die Berufsliteratur vernachlässigt die Hinweispflichten, trotz hohen Anforderungen!
- Die Konsequenzen eines verpassten Hinweises können aber schwerwiegend sein
- Sie erhalten mit diesem Kurs eine fundierte Basis zur Bewältigung dieser diffizilen Hinweispflicht
- Der Grundlagenteil wird Ihnen auch als Checkliste dienen, sobald Sie selber mit einem aktuellen Fall konfrontiert sind
- Viele praktische Beispiele vertiefen die Theorie und zeigen Ihnen, wie sie anzuwenden ist
- Alle Beispiele werden mit Formulierungsvorschlägen ergänzt

Inhaltsübersicht zu Workshop I im eSeminar 2026

Grundlagen und Theorie der Hinweispflichten

- WS I/Fall 1 Grundlagen und Theorie bei beiden Revisionsarten ordentliche und eingeschränkte Revision
- WS I/Fall 2 Wiederholungszeitraum bei beiden Revisionsarten - Dauer der Hinweispflicht
- WS I/Fall 3 Hinweise bei Spezialprüfungen

WS I versetzt sie in die Lage, ihren Fall überblicken zu können
WS I/Fall 1 Basisgrundlagen
WS I/Fall 2 Basis zum Wiederholungszeitraum
WS I/Fall 3 Basis zu den Spezialprüfungen

Diese 3 Fälle liefern die nötigen Werkzeuge, um alle kritischen Bereiche ihres konkreten Falles zu identifizieren und die Hinweispflicht gesetzeskonform wahrnehmen zu können

Inhaltsübersicht zu Workshop II im eSeminar 2026

Hinweispflicht bei Verletzung von Art. 725a / 725b OR inkl. Verletzung Rangrücktrittsvereinbarung i.S.v. 725b Abs. 4 OR

WS II erlaubt ihnen in 6 Fallstudien die Hinweispflicht i.Z.m. mit Art. 725 OR überblicken und ihre aktuellen Fälle optimal bearbeiten zu können

- WS II/Fall 1 Beispiele der Hinweispflichten in den Berufshandbüchern / Besprechung und Kommentierung
- WS II/Fall 2 Rangrücktritt oder Garantie / Fehlender Hinweis auf ungültige Rangrücktritte (Bundesgerichtsentscheid)
- WS II/Fall 3 Unterlassener Hinweis auf Art. 725 Abs. 2 aOR (neu 725b Abs. 4) und Gläubigerbevorzugung Art. 167 StGB / Reduktion rangrücktrittsbelastetes Darlehen / Doppelmandat (Bundesgerichtsentscheid)

Inhaltsübersicht zu Workshop II im eSeminar 2026

Hinweispflicht bei Verletzung von Art. 725a / 725b OR inkl. Verletzung Rangrücktrittsvereinbarung i.S.v. 725b Abs. 4 OR

- WS II/Fall 4 Eingeschränkte Revision / Start Up ohne Erträge seit 3 Jahren / Überschuldung mit Rangrücktritt abgedeckt / Teilweise unerlaubte Rückzahlung des Rangrücktrittes (Praxisfall)
- WS II/Fall 5 Vorzeitige Rückzahlung Rangrücktritt / Gibt es ein Verbot für den Rangrücktrittsgläubiger die Rückzahlung anzunehmen? (Bundesgerichtsentscheid)
- WS II/Fall 6 Vorzeitige Rückzahlung Rangrücktritt / Reduktion der Überschuldung im gleichen Umfang (Praxisfall)

Inhaltsübersicht zu Workshop III im eSeminar 2026

Aktive Behinderung der Revisionsstelle bei der Hinweiserstattung durch den VR mit vorzeitiger Abberufung der Revisionsstelle, Unerreichbarkeit von VR oder GV, Informationsstop, Honorarstop etc.

WS III bietet Ihnen die Möglichkeit in einem Grundlagenteil und 2 Fallstudien zu verstehen, wie sie auf Behinderung durch den Verwaltungsrat in der Hinweiserstattung reagieren können

- WS III/Fall 1 Grundlagen zur Behinderung durch den Verwaltungsrat
- WS III/Fall 2 Kritische Revisionsstellen können dem VR zu unbequem werden / Kann er die RST durch Abberufung an den Meldepflichten hindern? / Wie kann sie Hinweise/Einschränkungen trotzdem platzieren? / Wie adressiert man Hinweise in wichtigen Fällen an die GV? (Praxisfall)

Inhaltsübersicht zu Workshop III im eSeminar 2026

Aktive Behinderung der RST bei der Hinweiserstattung durch den VR mit vorzeitiger Abberufung etc.

- WS III/Fall 3 Sofortiger Rücktritt der Revisionsstelle ohne Berichtsabgabe / Vertrauensbruch durch Verwaltungsrat / Platzierung von Hinweisen (Praxisfall)

Dieses eSeminar 2026 umfasst die Workshops I bis III und liefert 8h WB

- Ab Workshop IV ff. wird die Hinweispflicht nach weiteren typischen Hinweisthemen gruppiert
- Diese Workshops können Sie nach Bedarf als eKurs dazu nehmen und ebenfalls online absolvieren
- Diese Workshops ab IV ff. werden später produziert

Zusätzliche Hinweisthemen ab Workshop IV - Übersicht

WS IV Rückerstattung von ungerechtfertigten Leistungen an Verwaltungsrat, Aktionär oder Nahestehende - Art. 678 OR
Praktische Fälle mit typischen Sachverhalten wie übersetzte Abgangsentschädigung oder Honorar für VR / Nahestehende, übersetzte Drittfakturen von Nahestehenden, Rückerstattung nichtiger Dividende, untersetzte Miete für Geschäftsimmobilie für Nahestehende etc.

WS V Ungleichbehandlung von Aktionären - Art. 717 Abs. 2 OR
Praktische Fälle mit typischen Sachverhalten: Darlehen oder verdeckte Gewinnausschüttung an Hauptaktionär, Bonus an VR als Hauptaktionär

WS VI Erhöhte Hinweispflicht bei Doppelmandaten
Diese Fälle zeigen, dass bei Doppelmandaten die Hinweispflicht v.a. zeitlich unter erhöhten Anforderungen steht

Zusätzliche Hinweisthemen ab Workshop IV - Übersicht

WS VII Verstösse gegen das Selbstkontrahierungsverbot mit Insichgeschäften, Doppelvertretung
Revisionsstellen sehen oft solche Verträge und sollten sich vermehrt bewusst sein, wann ein Hinweis zu platzieren ist

WS VIII Verstösse gegen andere Gesetze, Organisationsreglement, Statuten
Fehlende Konzernrechnung, Dividendenvorschriften, eigene Aktien, Barauszahlung Bestechungsgeld, Gläubigerbevorzugung, Wechsel Revisionsart, Gleichstellungsgesetz, Bericht nichtfinanzielle Belange

WS IX Art. 680 Abs. 2 OR Verbotene Kapitalrückgewähr

Sie werden in meinen Newslettern über das Erscheinen dieser eKurse orientiert

Einleitendes Video

Dieses einleitende Video zeigt den Nutzern des eSeminars 2026 eine Übersicht über die von Ihnen bereits erworbenen Workshops I – WS III

Es zeigt aber auch eine Übersicht über die später individuell erhältlichen Workshops IV – WS IX

Es dient auch denjenigen Weiterbildenden als Übersicht, die später nur einen oder mehrere der individuell erhältlichen Workshops IV – WS IX erwerben, ohne das eSeminar 2026 (mit den WS I – WS III) schon erworben zu haben.

Dieses einleitende Video wird jedem eKurs vorangestellt

Zitierungen in diesem eSeminar 2026

ORE Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band Ordentliche Revision, Ausgabe 2024

BWP Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band Betriebswirtschaftliche Prüfungen und verwandte Dienstleistungen, Ausgabe 2024

B&R Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band «Buchführung und Rechnungslegung», Ausgabe 2023

SER Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision, Ausgabe 2022

SA-CH oder PS-CH 290 Schweizer Standards zur Abschlussprüfung, Ausgabe 2022

Home

www.camponovorevisionsrecht.ch

Deutsch

Willkommen auf der Website von CAMPONOVO REVISIONSRECHT

Rico A. Camponovo dankt Ihnen für Ihr Interesse und freut sich, seine Kanzlei näher vorstellen zu dürfen. Für weitere Informationen steht er Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.

Rico A. Camponovo ist seit dem Jahr 2012 als freiberuflicher Anwalt mit Schwerpunkt Revisionsrecht tätig. Dank fundiertem Fachwissen und mehrjähriger Berufserfahrung in der Beratung von Revisionsstellen, kann er seine Klienten effizient und zuverlässig beraten und vor Behörden und Gerichten vertreten. Er ist Ihr juristischer Begleiter mit unternehmerischem Denken, hohen Qualitätsansprüchen, Professionalität und Diskretion.

Rico A. Camponovo
Hofstrasse 6
CH-8853 Lachen
Natel: +41 79 255 59 64
Mail: rc@camponovorevisionsrecht.ch

KONTAKT

Rico A. Camponovo
Hofstrasse 6
CH-8853 Lachen
Tel: +41 79 255 59 64
Mail: rc@camponovorevisionsrecht.ch

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

NEWSLETTER

Vorname *

Name *

Ihre E-Mail *

Anmelden

LINKS

› Sitemap
› E-Learning-Plattform

Viele weitere eSeminare sind erhältlich



Kurse zu Spezialthemen



eSeminar 2026



eSeminar 2025



eSeminar 2024



eSeminar 2023



eSeminar 2022



Kapitalverlust



Schadensberechnung



Substantiierung



Überschuldung / Zahlungsunfähigkeit / Kapitalverlust



Zahlungsunfähigkeit



Jahresrevision



Unabhängigkeit



Spezialfragen



Überschuldung



Stiftungen ZGB und BVG



Spezialprüfungen



Verantwortlichkeit



Konzernbericht / Konsolidierung



Revisionsaufsicht





https://www.camponovorevisionsrecht.ch/eseminare/

Risikokategorien für Revisionsstellen aus der Praxis

<table>
<tr><th>Risiken als Revisionsstelle</th><th>Hohes Risiko
(sehr hoch bei Kumulationen)</th><th>Mittleres Risiko</th><th>Normales Risiko</th></tr>
<tr><td rowspan="11">Bezogen auf Revisions-Kunden</td><td>• Art. 725 ff. OR (+ bei Verspätungen)
• Liquiditätsengpass
• Sanierungsprobleme</td><td>Sacheinlageprüfungen bei
Gründung
Umwandlung
Kapitalerhöhung</td><td rowspan="11">Alle anderen Kunden</td></tr>
<tr><td></td><td>• externer Verkauf Unternehmen / Unternehmensnachfolge
• Liberierung durch Verrechnung</td></tr>
<tr><td>Konflikte unter Aktionären</td><td>> 1 Aktionär</td></tr>
<tr><td>Insichgeschäfte, sofern
> 1 Aktionär oder
> 1 Verwaltungsrat oder
> 1 Geschäftsführer</td><td>Insichgschäfte, sofern
• Allein-Aktionär
• Allein-Verwaltungsrat
• Allein-Geschäftsführer
in Personalunion</td></tr>
<tr><td>Art. 678 OR</td><td>Art. 680 OR</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td>Revisionsdienstleistung exklusive</td></tr>
<tr><td>„Prozessfreudige“ Kunden</td></tr>
<tr><td>Permanent honorarkritische Kunden</td></tr>
</table>

Workshop I / Fall 1 / 2026

Hinweispflicht der Revisionsstelle bei beiden Revisionsarten und Spezialprüfungen

Workshop I Grundlagen und Theorie der Hinweispflichten

Fall I/1 Grundlagen und Theorie bei beiden Revisionsarten ordentliche und eingeschränkte Revision

Gesamtüberblick über alle Basisfragen der Hinweispflicht / Beispiele aus den Berufshandbüchern

Lernziel: Besprechung von Fragen zum gesetzlichen Verhalten bei Ausübung der Funktion als Revisionsstelle, insbesondere der Grundlagen der Hinweispflichten

Theorie

Themenübersicht Grundlagen und Theorie Hinweispflichten

- Gesamtüberblick über die Pflichten einer Revisionsstelle
- Unterschiede Ordentliche – Eingeschränkte Revision
- Geschichte der Gesetzesartikel im OR
- Ursprung der Hinweispflicht - Kostenbewusstsein
- EiRev - Hinweise aus Befragung - Beschränkte Hinweispflicht
- Umfang der Hinweispflicht
- Art der Prüfungen, welche die Hinweispflicht auslösen
- Welche Gesetze sind von der Hinweispflicht betroffen?
- Richterrechte der Revisionsstelle? Begründeter Verdacht Verdachtsformulierung
- Praktische Hinweise – Formulierung des Hinweises
- Zeitpunkt Normalfall – Problemfälle – Zusammenhang Revisionsbericht
- Bedeutungskriterien einer Gesetzesverletzung
- Wer wird durch die Hinweispflicht geschützt? Form des Hinweises
- VR/GV/Gläubiger/Dritte als Adressaten des Hinweises
- Wesentlichkeit bzw. Wichtigkeit - Gesetzestext - 3 Eskalationsstufen
- Wesentlichkeitskriterien / Wichtigkeitskriterien

Gesamtüberblick Pflichten Revisionsstelle

Prüfungs- und Berichterstattungspflichten

- Jahres- ev. Konzernrechnung mit zusf. Bericht an GV (umfass. Bericht)
- Gewinnverwendung mit Bericht an GV
- Existenz IKS bei Ordentlicher Revision

Pflichten betreffend Generalversammlung

- Einberufung Generalversammlung
- Teilnahme und Auskunft an der Generalversammlung

Anzeigepflichten (atypische Pflicht einer Revisionsstelle! Nur in CH!)

- Gesetzes- oder Statutenverletzungen + Organisationsreglement
- Anzeige beim Richter bei Überschuldung

Weitere Pflichten

- Unabhängigkeit – Dokumentation – Aufbewahrung – Revisionsgeheimnis
- Meldungen RAB

Unterschiede Ordentliche – Eingeschränkte Revision

Die Grundlagen der Hinweispflicht werden im WS I Fall 1 und Fall 2 für beide Revisionsarten gleichzeitig behandelt. Warum?

- Alles was bei der Eingeschränkten Revision gilt, muss analog sowieso auch für die Ordentliche Revision berücksichtigt werden
- Es gibt Ausführungen in den Berufshandbüchern für die Ordentliche Revision, die aber auch für die Eingeschränkte Revision gültig sind und daher sonst doppelt zu behandeln wären
- Nur die Ordentliche Revision betreffenden Hinweispflichten sind als separates eSeminar zu gering (Art. 728c Abs. 1 und 2 OR):
  - Verletzung des Organisationsreglements
  - Hinweis, dass der Verwaltungsrat keine Massnahmen ergreift

- Diese 2 Themen werden daher im WS I Fall 1 behandelt

Geschichte der Gesetzesartikel im OR

1936

Art. 729 III 2. Berichterstattung

Die Revisoren haben die bei der Ausführung Ihres Auftrages wahrgenommenen Mängel der Geschäftsführung oder die Verletzung gesetzlicher oder statutarischer Vorschriften der Stelle, die dem Verantwortlichen unmittelbar übergeordnet ist, und dem Präsidenten des Verwaltungsrates, in wichtigen Fällen auch der Generalversammlung mitzuteilen.

1.7.1992

Art. 729b I 4. Anzeigepflichten

Stellt die Revisionsstelle bei der Durchführung ihrer Prüfung Verstösse gegen Gesetz oder Statuten fest, so meldet sie dies schriftlich dem Verwaltungsrat in wichtigen Fällen auch der Generalversammlung.

→ Gesetzesverletzungen melden als «Nebenprodukt» der Prüfung!

Geschichte der Gesetzesartikel im OR

1.1.2008 Ordentliche Revision

Art. 728c I und II c. Anzeigepflichten

1 Stellt die Revisionsstelle Verstösse gegen das Gesetz, die Statuten oder das Organisationsreglement fest, so meldet sie dies schriftlich dem Verwaltungsrat.

2 Zudem informiert sie die GV über Verstösse gegen das Gesetz oder die Statuten, wenn: 1. diese wesentlich sind; oder 2. der VR auf Grund der schriftlichen Meldung der Revisionsstelle keine angemessenen Massnahmen ergreift.

Der Wortlaut deutet nicht mehr auf die «Nebenprodukt»-Idee hin

Aber das bedeutet nicht, dass das geändert hat, es bleibt dabei, dass die Revisionsstelle nur melden muss, was ihr quasi «über den Weg läuft» bei der sowieso durchzuführenden Prüftätigkeit

Botschaft Bundesrat zur Revision des Aktienrechts, S. 4025

Ursprung der Hinweispflicht - Kostenbewusstsein

Bei der Einführung der Revisionsstelle vor > 100 Jahren wurde dies als Zwang für alle iur. Personen eingeführt (Opting Out kam erst im 2008!)

Das war ein erheblicher Kostenfaktor mit schwer einsehbarem Nutzen, weil meistens der Revisionsbericht im Standardwortlaut kommt

Also sollen die RST, wenn immer möglich, dem VR einen (gratis) Zusatznutzen liefern, indem sie „nebenbei “ entdeckte Fehler melden

→ Der CH Gesetzgeber war (und ist?) sehr praktisch orientiert!

M.W. kennt kein anderes Land sowas! Aber es ist längst zur Haftungsfalle mutiert. Die RST MUSS gewisse Fehler «entdecken»

Zukunft: «Freiwillige» Wiedereinführung bei EiRev rückgängig machen!?

Eingeschränkte Revision - Beschränkte Hinweispflicht

1.1.2008 Eingeschränkte Revision

Die Hinweispflicht wurde aus dem Gesetz gestrichen, aber die Berufsgrundsätze statuieren eine «beschränkte Hinweispflicht». Was sagt der SER S. 11

Werden Verstösse gegen Gesetz oder Statuten im Rahmen der Durchführung einer eingeschränkten Revision festgestellt und besteht ein direkter Bezug zur Jahresrechnung, so ist ein Hinweis im Revisionsbericht in Erwägung zu ziehen.

- Neue Terminologie: «im Rahmen der Durchführung». Sie lehnt sich an die ursprüngliche Formulierung bis 2008 an
- Aber das sollte unproblematisch sein, es gilt ja noch immer
- Neue Terminologie: «in Erwägung zu ziehen». Unklar, was gemeint ist? Aus dem Ärmel geschüttelt!? Abweichung vom strengeren Gesetz? Eine Erklärung fehlt. Sollen wir das ignorieren?

Direkter Bezug zur Jahresrechnung (s. später was das heisst)

Eingeschränkte Revision Hinweis OR 725a und 725b

Was sagt der SER weiter SER S. 30 f.

Hinweise auf Gesetzesverstösse ausserhalb des Prüfungsgegenstands im Zusammenhang mit der Untätigkeit des Verwaltungsrates bei Vorliegen eines hälftigen Kapitalverlusts (Art. 725a OR) oder einer Überschuldung (Art. 725b OR) sind in jedem Fall im Revisionsbericht anzubringen.

- Wieder neue Terminologie: «ausserhalb des Prüfungsgegenstands»
- Sollte auch unproblematisch sein, passt ja irgendwie, aber ständig neue Begriffe im Rechtsbereich sind nicht sinnvoll (Unsicherheit)

Wir behandeln die konkreten Beispiele im SER und im HWP zu Art. 725a und b OR separat in WS II / Fall 1:

Hinweispflicht bei Verletzung von Art. 725a / 725b OR inkl. Verletzung von Rangrücktrittsvereinbarungen i.S.v. Art. 725b Abs. 4 OR

Eingeschränkte Revision - Hinweise aus der Befragung

Was sagt der SER weiter SER S. 30 f.

Hinweise auf Gesetzesverstösse … sind ggf. dann anzubringen, wenn sie wesentlich sind, einen direkten Bezug zur Jahresrechnung aufweisen und aufgrund der durchgeführten Prüfungshandlungen (z. B. aus der Befragung) festgestellt wurden.

- Die Befragung kommt dazu (zum direkten Bezug zur Jahresrechnung)
- Aus der «Befragung» kann alles mögliche resultieren
- «Befragung» meint wohl alle erhaltene Info aus der Gesellschaft, egal aus welchem Kanal (auch Mail oder mündlich)
  - OR 727 (falsche Revision infolge VZÄ), 963a (fehlende Konso), 678 etc
- Je nach Informant ist eine vertiefte Abklärung angezeigt (VR, Geschäftsführung, Mitarbeiter)

Umfang der Hinweispflicht

Bedeutet ein Revisionsbericht im Standardwortlaut, dass alle Gesetze eingehalten wurden? Ist m.a.W.

eine Abschlussprüfung = eine Gesetzmässigkeitsprüfung?

Die Gesetzesartikel sagen:

⇒ *…bei der Durchführung ihrer Prüfung…*

⇒ *…bei der Ausführung Ihres Auftrages…*

Nein! Abschlussprüfung bedeutet ≠ dass der Prüfkunde alle Gesetze eingehalten hat ORE S. 110 N 23

⇒ RST meldet nur punktuelle («zufällige») Gesetzesverstösse!

Art der Prüfungen, welche die Hinweispflicht auslösen

bei Durchführung ihrer Prüfung stellt die RST Verstösse fest…

Ist nur die Jahresrevision gemeint? Was ist, bei Entdeckung der Gesetzesverletzung durch

- Doppelmandate
- telefonische Auskünfte des Verwaltungsrats, CFO etc.
- Beratungsauftrag der Revisionsstelle - Steuern, Rechtsberatung
- Spezialprüfungen, durchgeführt durch die Revisionsstelle

Es spielt keine Rolle, wie die Gesetzesverletzung bekannt wird

Hinweispflicht bei Spezialprüfung durch Nicht-RST? S. später

Welche Gesetze sind von der Hinweispflicht betroffen?

- Rechnungslegungsrecht? OR? ZGB? StGB? Alle CH Gesetze? Auch ausländische Gesetze?

Exemplarisches Beispiel für diese Frage:
Der Revisor ist für die Prüfung 1 Tag vor Ort beim Kunden K:

- R blättert zufällig im Kassabuch, Einträge sind max 3stellig
- Eine auffällige 5stellige Barauszahlung springt ins Auge
- CHF 30’000 bar an Angestellten A eines deutschen Lieferanten L
- Grund: überfakturierte Maschinenlieferung – A holt die Differenz ab
- Zolldeklaration basierte auf tieferem (echten) Maschinenpreis
- MWST basierte auf der Überfaktura
- A war ein langjähriger guter Kunde von K - A geht in Pension
- Er «wünschte» sich von K einen «Rentenstartzuschuss»

Was meinen Sie dazu? Hinweispflicht? Welche Gesetze?

Welche Gesetze sind von der Hinweispflicht betroffen?

Hinweise beziehen sich auf alle CH Gesetze, nicht aber ausländische

Welche Delikte sind denn in diesem Fall begangen worden?

- Bestechung?
- Zollgesetz?
- GWG?
- MWST-Gesetz?
- Falschbeurkundung der Buchhaltung? Weitere Verletzungen?

Paradebeispiel dieser atypischen Pflicht! Hat nichts mit Revision zu tun!

R braucht Strafrechtsspezialisten! Aufwendige Abklärungen sind nötig!

Zahlt K das alles!? Sie müssen K quasi an den Pranger stellen?
Was denken Sie hat R praktisch (vermutlich) getan?

Richterrechte für die Revisionsstelle?

- Wer hat normalerweise das Recht Gesetzesverletzung festzustellen?

→ NUR Justizbehörden (Richter) haben die Kompetenz dazu!

- Aber der Gesetzgeber fordert eindeutig von der RST solche Hinweise?
- Die RST hat aber zweifellos keine richterlichen Befugnisse. RST hat also sicher kein Recht einen Gesetzesverstoss definitiv festzulegen
- Es gibt z.B. keinen „Rekurs“ des Prüfkunden gegen einen Hinweis im Revisionsbericht an die nächsthöhere „Revisionsinstanz“

Was kann diese Pflicht demzufolge nur bedeuten?

Begründeter Verdacht auf Verletzung

Die Hinweispflicht kann nur eine Verdachtsmeldung sein

- Wann ist der Verdacht ausreichend? Wie «sicher» müssen Sie m.a.W sein, dass es eine Gesetzesverletzung ist?
- Vermutungen, unsichere Annahmen, wenige Indizien genügen nicht
- Der Prüfkunde hat ein Recht darauf, dass die Revisionsstelle nicht Gerüchte verbreitet, nur damit sie sich z.B. selber absichern kann

Der Verdacht muss also begründet sein, aber was heisst das?

Wann ist ein Verdacht begründet?

Die Revisionsstelle muss den Sachverhalt soweit abklären und Belege sammeln, bis sie ausreichend beurteilen kann, was gemacht wurde

→ Faktencheck

Sie muss sodann plausibel begründen können, inwiefern diese Fakten bestimmte Gesetze verletzen könnten. Sie braucht u.U. juristische Hilfe

→ Gesetzessubsumption

Daraus resultiert der konkretere Verdacht bzw. die Verdachtshöhe. Wann ist der Verdacht ausreichend hoch / begründet für einen Hinweis?

Wann ist ein Verdacht begründet?

Das ist mangels Literatur nicht einfach zu bestimmen. Im Strafrecht gibt es für den Staatsanwalt Abstufungen

- Anfangsverdacht — geringe Beweisstärke
- Ausreichender Tatverdacht — mittlere Beweisstärke
- Hinreichender Tatverdacht — hohe Beweisstärke
- Dringender Tatverdacht — sehr hohe Beweisstärke

Für einen Richter sind die Anforderungen noch höher, denn er darf einen Schuldspruch selbst bei dringendem Tatverdacht nicht aussprechen

Er muss über den Verdacht hinaus persönlich überzeugt sein, dass die Tat begangen wurde, es darf kein ernsthafter Zweifel mehr bestehen

Welche Verdachtshöhe muss für die Hinweispflicht vorliegen?

Wann ist ein Verdacht begründet?

Die Revisionsstelle hat nicht die Untersuchungsmittel zur Verfügung, die ein Staatsanwalt hat

Sie verlangt Belege vom Prüfkunden und kann ihn befragen, aber sie kann weder bei externen Beteiligten nachfragen oder externe Unterlagen einverlangen

Damit die Hinweispflicht entsteht, muss m.E. eine hohe Beweisstärke erreicht werden, was heisst das aber genau?

- Wahrscheinlichkeit der Tatbegehung muss klar über 2/3 liegen
- Anhaltspunkte sind sehr konkret
- Stadium der Vermutung ist klar überschritten

Dringender Verdacht oder gar Überzeugung muss nicht erreicht werden

Praktische Hinweise – Formulierung des Hinweises

Sie sehen, es ist theoretisch nicht einfach in Worte zu fassen

Im Einzelfall kann die Entscheidung sehr einfach sein (z.B. aus Erfahrung, Branchenusus etc.), aber sie kann auch sehr schwierig sein, v.a. bei seltenen Gesetzesverletzungen (siehe voriges Beispiel)

Im Zweifelsfall wird die RST sicherheitshalber den Hinweis erstatten

Falls der Kunde die Abklärungen aktiv behindert, ist das eher ein Indiz, dass der Hinweis zu erstatten ist (dazu noch später)

Sie verstehen nun klar, weshalb m.E. ein Hinweistext (entgegen ExpertSuisse) immer im Konjunktiv zu formulieren ist: …*könnte…* (aber Indikativ ist rein praktisch gesehen vermutlich möglich)

Zeitpunkt des Hinweises – Normalfall

- Gesetz und Berufsgrundsätze sagen nichts zum Zeitpunkt
- Das HWP erwähnt den umfassenden Bericht an den Verwaltungsrat und geht davon aus, dass der Hinweis an die GV im Revisionsbericht erstattet wird BWP S. 350 N 513 f. / ORE S. 523 N 1733 f.

- Damit kann nur indirekt der „zeitliche Normallfall“ der Entdeckung während der Jahresrevision gemeint sein, also vor Berichtsabgabe

- Dieser Normalfall ist sicher der häufigste Fall, aber bei weitem nicht der einzige und beantwortet wichtige Fragen nicht. Was ist bei
  - Verzögerung der Berichtsabgabe?
  - Verzögerung der Generalversammlung?
  - Unklarheit ob der Hinweis beim Adressaten eingetroffen ist?
  - Generalversammlung ist schon vorbei?

Zeitpunkt des Hinweises - Problemfälle

Was ist wenn der Revisionsbericht verzögert wird?

- Wenn die Revision im Q1 oder Q2 gestartet wird, aber der Revisionsbericht wird im Q3 oder Q4 oder später erstattet

→ Kann der im Q1 entdeckte Hinweis 6-12 Mt. später erstattet werden?

Was ist wenn die Generalversammlung verzögert wird?

- Der im Q1 entdeckte Hinweis wird z.B. im Revisionsbericht schon im Q1 erstattet. Die GV findet Monate bzw. bis 1 Jahr später statt. Kann die Revisionsstelle einfach abwarten?
- Manchmal stellt die Revisionsstelle erst im Folgejahr fest, dass die Generalversammlung sehr spät ev. noch gar nicht stattfand

→ Bedeutet Hinweispflicht auch, dass dieser zeitig bei der GV ankommt?

Zeitpunkt des Hinweises - Problemfälle

Dahinter steht also die Frage, ob die Hinweispflicht auch die zeitige Zustellung an den Hinweisadressaten umfasst

Auch wenn das Thema m.W. nirgends in der Literatur aufscheint, ist es m.E. klar, dass die zeitige Zustellung zu dieser Pflicht gehört

→ Das führt zu zusätzlichen zeitkritischen Überwachungsaufgaben!

- Wenn der Revisionsbericht sich verzögert müssen sie eventuell vorab ein Einschreiben an die Gesellschaft richten?
- Wenn die GV verzögert werden könnte, müssen sie überwachen, dass diese zeitig durchgeführt wird?
- Müssen sie eventuell sogar selber die GV einberufen?

Auch das wird nirgends in der Literatur thematisiert, aber je nach Bedeutung des Hinweises ist das alles mit JA zu beantworten

Zeitpunkt des Hinweises - Problemfälle

Was ist, wenn Sie die Information zur Gesetzesverletzung irgendwann im Jahr erhalten, wenn keine Prüfung im Gange ist?

- VR informiert Sie z.B. per Telefon oder Mail? Oder es trifft ein Brief eines Aktionärs ein? Ein Vertragspartner der Gesellschaft meldet ein Insichgeschäft? Können Sie die Sache bis zur nächsten Jahresrevision verschieben?

Das Gesetz verlangte und verlangt folgendes (SER S. 11):
bei Durchführung ihrer Prüfung stellt die Revisionsstelle Verstösse fest…

- Man könnte den Gesetzestext ev. so auslegen, dass die Pflicht auf die <u>bei der Jahresrevision</u> entdeckten Verletzungen beschränkt sei

- Dann wäre alle Meldungen zeitlich ausserhalb der Prüftätigkeit irrelevant!

Zeitpunkt des Hinweises - Problemfälle

- Aber das ist nicht der Fall, die Revisionsstelle
  - ist 365x24h in der Organstellung bzw. Schutzstellung
  - kann ihre Schutzpflichten nicht an- und ausknipsen je nach Länge der Jahresprüfung (diese kann 1 Woche dauern oder 1 Jahr etc.)
  - erhielt durch die Praxis längst eine max. Schutzfunktion aufgebrummt
- Wie gesagt kommen wichtige Fragen schlicht in den HWPs nicht vor. Für Sie ein typisches Beispiel dazu, wie das HWP manchmal über das Problem zwar „stolpert“, aber nicht weiter gedacht wird ORE S. 44 N 172

Unter dem Titel «Wiederwahl der Revisionsstelle»
…sollte die Annahme der Wiederwahl gut überdacht werden. Dabei ist zu beachten, dass die gesetzlichen Anzeigepflichten (Art. 728c und 729c OR), die vor Ablauf des Mandats entstanden sind, noch erfüllt werden müssen.

Genau unsere Frage! Das HWP hat 57! Autoren. Zuviele Köche….

Zeitpunkt Hinweis – Zusammenhang zum Revisionsbericht

Wir müssen folgern:

Die Hinweispflicht und die Erstattung des Revisionsberichtes hängen nicht zwingend zusammen, auch wenn sie häufig zeitlich nah sind!

Der Zeitpunkt hängt vielmehr von der Bedeutung des Hinweises ab, d.h.

Bedeutende Hinweise

Die Meldung muss kurzfristig erfolgen! In sehr dringenden Fällen sofort z.B. telefonisch (Schriftlichkeit kann man nachholen)
Das kann der RB sein, wenn er sowieso grad erstattet wird, sonst muss eine andere Hinweisform gefunden werden

Weniger bedeutende Hinweise

Die Meldung kann später erfolgen
Sie kann z.B. auf den nächsten RB verschoben werden

Bedeutungskriterien einer Gesetzesverletzung

Damit taucht die Frage der Bedeutungskriterien auf. Wann ist eine Gesetzesverletzung bedeutend? Es gibt div. Kriterien dafür:

Wiederholungsgefahr

- Kann ein schneller Hinweis eine Wiederholung verhindern?
- Der «Täter» hat es z.B. nicht absichtlich gemacht
- Z.B. Teilrückzahlung Rangrücktritt, Darlehen an Aktionär

Heilungschance

- Kann ein schneller Hinweis zur Heilung der Verletzung führen, ein späterer nicht mehr
- Z.B. Gesetzwidrige Dividende, die noch nicht fällig ist
- Vertragsgenehmigung bei Insichgeschäften

Bedeutungskriterien einer Gesetzesverletzung

Konfliktpotential

- Kann der Hinweis gesellschaftsintern Konflikte auslösen?, d.h. (Minderheits-) Aktionäre würden sofort einschreiten, wenn sie es erfahren
- Z.B. Verwaltungsrat begünstigt sich oder einzelne Aktionäre

Quantitativer Umfang

- Falls grosse Beträge betroffen sind, sei es in absoluten Zahlen oder in Relation zur Bilanz ist der zeitnahe Hinweis wichtig
- Das gilt insbesondere, wenn die Transaktion existentiell ist
- Das gilt in allen drei oben erwähnten Fällen

Mit diesen Kriterien kann die Bedeutung abgeschätzt werden und falls diese gross ist muss die Meldung kurzfristig erfolgen

Wer wird durch die Hinweispflicht geschützt?

Fragen wir uns zuerst:

Wer wird durch die Prüfung der Jahresrechnung geschützt

- Die Revisionsstelle bestätigt die Korrektheit der Abschlüsse und schützt damit das Gesellschaftsvermögen vor übertriebenen Erfolgs- und Vermögensaussagen
- Damit wird also auch die Gesellschaft selber geschützt
- Damit schützt sie auch alle Aktionäre und auch die Gläubiger (Kreditentscheidungen, Arbeitnehmer)
- Sie schützt indirekt auch die Öffentlichkeit (Kapitalmarkt, Steuern etc.)
- Der Verwaltungsrat ist weniger Schutzobjekt, er wird v.a. kontrolliert
- Aber der ideale Verwaltungsrat ist eine gesetzliche Fiktion, daher wird faktisch auch der Verwaltungsrat (v.a. im KMU Bereich) geschützt, weil ihm v.a. im Finanzbereich oft jedwelche Kompetenz fehlt

Werden dieselben Kreise durch die Hinweispflicht geschützt?

Wer wird durch die Hinweispflicht geschützt?

Sind es dieselben Kreise?

- Ja, es werden dieselben Kreise geschützt, aber…

Es ist zu differenzieren und zu präzisieren:

- Das Gesellschaftsvermögen ist weniger im Fokus, der Abschluss ist meistens auch dann korrekt, wenn Gesetze verletzt wurden (Insichgeschäft ist ev marktkonform, OR 680 Bonität Aktionär ist gut)
- Minderheitsaktionär wird vor dem Mehrheitsaktionär geschützt, wenn der Verwaltungsrat z.B. den Mehrheitsaktionär bevorzugt
- Verwaltungsrat wird vor der Geschäftsführung und anderen selbständigen Entscheidungsträgern der Gesellschaft geschützt
- Externer Verwaltungsrat wird vor dem Hauptverwaltungsrat (Präsident oder Delegierter) geschützt

→ Die Hinweispflicht hat einen etwas anderen Schutzkreis

Form des Hinweises

Gesetzliche Anforderungen bis 2008

so meldet sie dies «schriftlich» dem Verwaltungsrat in wichtigen Fällen auch der GV

- Das Gesetz verlangt «schriftliche» Meldung an den Verwaltungsrat
- Bei der Generalversammlung wird die Form nicht erwähnt
- Es ist sicher der Revisionsbericht gemeint
- Eventuell die mündliche Mitteilung zum GV-Protokoll!?

Gesetzliche Anforderungen heute (Ordentliche Revision)

… so meldet sie dies schriftlich dem Verwaltungsrat. Zudem informiert sie die GV …

- Es hat sich daran materiell nichts geändert
- Das Gesetz verlangt «schriftliche» Meldung an den Verwaltungsrat und eine „Information“ der Generalversammlung
- Bei der Generalversammlung wird die Form erneut nicht erwähnt, aber sicher ist der Revisionsbericht wieder gemeint, „informiert“ ist aber offen formuliert, Schriftlichkeit scheint nicht zwingend zu sein

Form des Hinweises

Was sagt das HWP? Praktisch nichts! Der SER? Nichts

- Das HWP erwähnt den umfassenden Bericht bezüglich schriftlicher Meldung an den Verwaltungsrat und geht davon aus, dass der Hinweis an die GV im Revisionsbericht erstattet wird BWP S. 350 N 513 f. / ORE S. 110 N 23, S. 523 N 1733 f.
- Beim VR ist also Schriftlichkeit zwingend!

Was heisst schriftliche Meldung an den Verwaltungsrat?

- Einschreiben? Brief? Mail? Protokoll der Schlussbesprechung? Umfassender Bericht nach Art. 728b Abs. 1 OR bei OrdRev?



Ich gehe davon aus, dass alle Formen erlaubt ist

Form des Hinweises

Was heisst Information der GV?

- Normalerweise ist das, wie gesagt, der Revisionsbericht
- Ein Brief an die GV sollte möglich sein (Adressat GV, Postbote VR?)
- Die mdl. Aussage zuhanden des Protokolls sollte aber auch genügen
- Oder gibt es ein „Gewohnheitsrecht“ – Müssen Hinweise in den RB?
- Die Frage scheint akademisch, aber es gibt Fälle in der Praxis, z.B.:

RST findet eine ev. Gesetzesverletzung. VR ist dezidiert der Ansicht, das Gesetz nicht verletzt zu haben (belegt es mit Anwaltsgutachten), RST bleibt bei ihrer Ansicht. Schliesslich akzeptiert der VR die Erstattung des Hinweises, aber nicht im Revisionsbericht! Er verlangt, dass die RST den Hinweis an der GV mdl. zH des Protokolles macht (RB geht manchmal an Bank, Steuerbehörde, Käufer etc.)

- Ist das möglich? Hat die Revisionsstelle ein «Wahlrecht»?

VR als Adressat des Hinweises - Empfang sichern

Die Revisionsstelle muss den Empfang des Hinweises sicherstellen

- Ist der Adressat der VR, ist das noch relativ einfach
- Einschreiben per Post (normal genügt: Gesellschaftsadresse z.Hd. Präsident des Verwaltungsrates)
- Brief, Protokoll, umfassender Bericht quittiert relevanter Person geben
- Mail an relevante Personen (können auch mehrere sein, v.a. wenn eine Praxis besteht), Empfangsbestätigung verlangen

Tönt banal, kann bei Hinweisen plötzlich kritisch werden! Praxisbeispiel Mehrere VR im Streit: Präsident des VR bezieht überrissene Boni, das interessiert v.a. die externen Verwaltungsräte und die Revisionsstelle weiss, dass der Präsident schädliche Hinweise intern nicht weiter leitet!

Was tun? Normalzustellung? Zustellung an alle Verwaltungsräte? Privatadressen? Rechtlich sollte die Normalzustellung genügen!

GV als Adressat des Hinweises - Empfang sichern

Wenn die GV bevor steht, geht der Hinweis in den Revisionsbericht

- Wie stellt die RST sicher, dass er zügig bei der GV ankommt?
- Wenn sie an der GV teilnimmt, ist das kein Problem
- Wenn aber keine Teilnahme geplant ist?

Kann sie nächste Prüfung in einem Jahr abwarten?

- Je nach Dringlichkeit kann das möglich sein, es ist z.B. nur eine Wiederholung des Vorjahreshinweises vorgesehen oder keine Wiederholungsgefahr etc.

Was, wenn Abwarten nicht möglich ist?

- Zustellung Protokoll GV verlangen und zeitlich eng überwachen
- Wenn das Protokoll nicht geliefert wird bzw. die GV verzögert wird?

GV als Adressat des Hinweises - Empfang sichern

Einberufung GV durch die Revisionsstelle? Art. 699 Abs. 1 OR

- Das ist sehr schwierig und aufwendig, v.a. falls der VR renitent ist
- Der RST fehlt meistens das Aktionärsregister (oder Mailadressen)
- Wer präsidiert diese GV?
- Wer definiert die Traktanden?
- Was wenn der VR auch erscheint und den Vorsitz verlangt?
- Was wenn niemand erscheint? Notarielle Beurkundung?

Brief an alle Aktionäre als Alternative?

- Gleiches Problem mit den Adressen
- Ist Information aller Aktionäre gleichbedeutend mit Information GV?

GV als Adressat des Hinweises - Empfang sichern

- Wenn keine GV bevor steht, kann der Hinweis nicht in den RB integriert werden, ausser man kann die nächste Prüfung abwarten
- Je nach Dringlichkeit kann das möglich sein, s. vorne

Aber falls der Hinweis dringlich ist. Wie stellt die RST sicher, dass er zügig bei der GV ankommt?

- Einberufung GV durch die Revisionsstelle? Art. 699 Abs. 1 OR
- Brief an alle Aktionäre als Alternative?
- Problematik soeben besprochen
- Brief an Gesellschaft bzw. Präsident des Verwaltungsrates, aber zH der GV? Kann man die Aufgabe an den Verwaltungsrat delegieren?
- Rechtlich gesehen ist das wohl nicht möglich, aber manchmal ist es der letzte Ausweg oder man hat immerhin das noch gemacht, z.B. bei plötzlicher Abberufung (s. dazu WS III/Fall3)

Hinweiszeitpunkt und -form

Formen	In allen Fällen an den Verwaltungsrat	In wichtigen Fällen an die Generalversammlung
Mündlich	In dringenden Fällen vorab	In dringenden* Fällen zuhanden des Protokolls
Brief	In dringenden und normalen Fällen	In dringenden* Fällen, eventuell Notfällen
Management Letter umfassender Bericht	Im Rahmen der Jahresrevision	na
Revisionsbericht	na	Im Rahmen der Jahresrevision Info an alle Aktionäre (sehr selten)

* Theoretisch ev. mit eigener Einberufung der Generalversammlung durch die Revisionsstelle

Gläubiger/Dritte als Adressat des Hinweises?

- Adressat Gläubiger? Gibt es das überhaupt?
- Nein, die Revisionsstelle hat keine Hinweispflicht an Gläubiger, auch wenn diese an solchen sehr interessiert sein können
- Aber: Die Revisionsstelle muss sich bewusst sein, dass diese nicht selten «versteckte» Hinweisadressaten sind
- Das kann dem Prüfkunden (zu Recht oder nicht) sehr missfallen

- Der Kunde hat sich z.B. zur Weitergabe des Revisionsberichtes verpflichtet (Bank) oder macht es freiwillig (Steueramt, Kaufinteressent)
- Unfreiwillige Herausgabe: Akteneinsicht (958e II OR) oder im Konkurs sehen alle Gläubiger die Revisionsberichte
- Gläubigerinformation kann aber für die Revisionsstelle (indirekt) wichtig sein, v.a. wenn die Gesellschaft vor dem Konkurs steht (Gläubiger sind dann ev direkt geschädigt!)

Gläubiger als Adressat des Hinweises?

- Hinweise an den VR sind für Dritte praktisch unsichtbar, weil Korrespondenz des VR mit Revisionsstelle nie herausverlangt wird
- dito Protokoll der GV, wer denkt an sowas?

Aber der Prüfkunde kann ein sehr grosses (und berechtigtes) Interesse haben, dass ein Hinweis nicht im Revisionsbericht steht (s. Bsp oben)

- Wie sie gesehen haben, gibt es dafür einen gewissen Spielraum

Andere „Hinweispflichten oder Meldepflichten? ORE S. 196 N 391, S. 305 N 880, S. 509 N 1658

- Art. 23 Covid-19-SBüG Information der Bürgschaftsorganisation bei Gesetzesverletzung (Kaskade: VR – GV – BüOrg)
- Art. 52c BVG Revisionsbericht an die Aufsichtsbehörde, in welchem auch Gesetzesverletzungen erwähnt werden

Wesentlichkeit bzw. Wichtigkeit - Gesetzestext

Gesetzestext:
Zudem informiert sie die GV über Verstösse gegen das Gesetz oder die Statuten, wenn: 1. diese wesentlich sind; oder 2. der VR auf Grund der schriftlichen Meldung der Revisionsstelle keine angemessenen Massnahmen ergreift.

Bis 2008 war die Terminologie noch anders:
…, in wichtigen Fällen auch der Generalversammlung mitzuteilen.

Leider geht auch das Gesetz mit den Begriffen leichtsinnig um. Die Änderung der Wortwahl war unnötig und bringt nur neue Unsicherheit

Es wird für die Änderung «natürlich» keine Begründung geliefert

Wesentlichkeit oder Wichtigkeit?

Das Wort fand sich schon vor 2008 in Art. 958c Abs. 1 Ziff. 4 OR

Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung

1 Für die Rechnungslegung sind insbesondere die folgenden Grundsätze massgebend

4. Sie muss das Wesentliche enthalten.

Irgendein Jurist in Bern bevorzugte das Wort wesentlich, weil es schon im Gesetz war und bei der Prüfung als feste Terminologie existiert:

- Wesentlichkeit
- Gesamtwesentlichkeit
- Toleranzwesentlichkeit
- Wesentlichkeitsschwelle
- spezifische Wesentlichkeitsgrenzen etc.

Aber Rechnungslegung = Zahlen, Hinweise = Gesetzesverletzungen (Bsp. Konzernrechnung nicht gemacht etc.)

Wesentlichkeit/Wichtigkeit Hinweis

- Natürlich kann bei einem Hinweis ein Betrag im Spiel sein, der wesentlich oder unwesentlich ist (< Nichtaufgriffsgrenze)
- Dann kann der Hinweis allenfalls entfallen (Darlehen an Aktionär von 1% der Bilanzsumme, CHF 1’000)
- Aber er kann auch wichtig sein (in neuer Rechnung wieder Darlehen an Aktionär, aber jetzt 100’000)
- Wiederholungsgefahr in kritischen Bereichen können betraglich unbedeutende Gesetzesverletzungen «wichtig» machen

Wir müssen aber jetzt die Frage beantworten, wann ist eine Gesetzesverletzung wesentlich bzw. wann sind die Massnahmen des Verwaltungsrats nicht angemessen?

Wesentlichkeit Wichtigkeit 3 Eskalationsstufen

Wir müssen beachten, dass es 3 Eskalationsstufen der Hinweispflicht bzw. der Gesetzesverletzung geben muss. Warum?

Gemäss Gesetz gehen wesentliche Verletzungsmeldungen an die GV, andere nur an den Verwaltungsrat

Verletzungsgrad	**Massnahme**
Wesentlich	Info VR + Generalversammlung
Mittelwesentlich?	Schriftliche Meldung an Verwaltungsrat
Unwesentlich	keine Hinweispflicht

- Das Wort «unwesentlich» ist wohl der tiefsten Stufe angemessen
- Aber das Wort mittelwesentlich ist seltsam. Was machen wir?

Wesentlichkeit Wichtigkeit 3 Eskalationsstufen

Ich schlage vor verwenden beide Terminologien

Verletzungsgrad	**Massnahme**
Wesentlich / Wichtig	Info VR + Generalversammlung
Weniger wesentlich / wichtig	Schriftliche Meldung Verwaltungsrat
Unwesentlich / Unwichtig	Keine Hinweispflicht

Eine mögliche Terminologie ist auch:

Unbedeutend	Keine Hinweispflicht
Bedeutend, aber nicht wichtig	Schriftliche Meldung Verwaltungsrat
Bedeutend und wichtig	Info VR + Generalversammlung

Wesentlichkeitskriterien / Wichtigkeitskriterien

Sind folgende erschwerende Kriterien vorhanden?

- Meinungsbildung in der Generalversammlung wäre anders
- Minderheitsaktionäre sind vorhanden
- Minderheitsaktionäre sind direkt betroffen
- «Täter» ist ein VR von mehreren oder Geschäftsführer
- «Täter» hält weniger als 100% der Gesellschaftsanteile
- hohe Beträge im Spiel
- gravierende Folgen möglich
- Wiederholte Verletzung
- Gläubiger sind direkt betroffen

Jede Antwort NEIN bedeutet, dass das erschwerende Kriterium fehlt

- Ist die Antwort (einmal oder mehrmals) JA, muss fallspezifisch die erschwerende Bedeutung eingeschätzt werden

Wesentlichkeitskriterien / Wichtigkeitskriterien

Sind folgende erleichternde Kriterien vorhanden?

- Die Heilung wurde bereits vollzogen
- «Täter» ist alleiniger VR oder Angestellter
- Geringe Beträge
- Alleiniger VR ist auch 100% Aktionär
- Einmalige / erstmalige Verletzung
- Gläubiger sind nicht direkt betroffen

Jede Antwort JA bedeutet, dass das erleichternde Kriterium existiert

- Ist die Antwort (einmal oder mehrmals) NEIN, muss fallspezifisch eingeschätzt werden, ob erleichternde Kriterien berücksichtigt werden können

Weitere Themenbereiche zu Theorie / Grundlage Hinweise

Damit haben wir nun die theoretischen Grundlagen der Hinweispflicht ausgebreitet

Wir gehen weiter mit wichtigen anderen grundlegenden Informationen

- Wichtige Abgrenzungsfragen zur Hinweispflicht
- Besprechung und Kommentar der Beispiele im SER bezüglich Hinweise mit «direktem Bezug zur Jahresrechnung»
- Besprechung der Beispiele im HWP bezüglich Hinweise
- Hinweise auf Statutenverletzungen bei beiden Revisionsarten
- Ordentliche Revision – Verstösse gegen Organisationsreglement
- Ordentliche Revision – Verwaltungsrat hat keine angemessenen Massnahmen ergriffen

Andere Prüfungen auf Gesetzes- und Statutenverletzungen

Achtung! Nicht verwechseln mit der hier besprochenen Hinweispflicht!

- Die Einhaltung von Gesetzen und Statuten ist auch in anderen Bereichen als der hier besprochenen Hinweispflicht Aufgabe der Revisionsstelle, z.B. bei der Jahresrechnung oder der Dividende

Das gilt sowohl für die Ordentliche wie die Eingeschränkte Revision

Ordentliche Revision Art. 728a Abs. 1 Ziff. 1 und 2 OR
Die Revisionsstelle prüft, ob:

1. *die Jahresrechnung und gegebenenfalls die Konzernrechnung den gesetzlichen Vorschriften, den Statuten und dem gewählten Regelwerk entsprechen;*

2. *der Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinnes den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten entspricht;*

Andere Prüfungen auf Gesetzes- und Statutenverletzungen

Und für die die Eingeschränkte Revision

Eingeschränkte Revision Art. 729a Abs. 1 Ziff. 1 und 2
1 Die Revisionsstelle prüft, ob Sachverhalte vorliegen, aus denen zu schliessen ist, dass:

1. *die Jahresrechnung nicht den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten entspricht;*
2. *der Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinnes nicht den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten entspricht*

- Es geht zwar immer um die Aufdeckung von Gesetzes- und Statutenverletzungen
- Aber es sind verschiedene Aufgabenbereiche der Revisionsstelle betroffen und die Konsequenzen sind verschieden

Andere Prüfungen auf Gesetzes- und Statutenverletzungen

- Bei der Prüfung der Jahresrechnung oder der Dividende geht es um die Kernaufgaben der Revisionsstelle
- Das sind die typischen Aufgaben der Revisionsstelle weltweit
- Bei der hier besprochenen Hinweispflicht geht es um eine Nebenaufgabe, die m.W. so nur in der Schweiz existiert

Auch die Konsequenzen sind verschieden

- Bei gesetz- oder statutenwidrigen Jahresrechnungen kommt es zu Einschränkungen im Revisionsbericht
- Bei gesetz- oder statutenwidrigen Dividenden wird der Antrag des Verwaltungsrats abgelehnt, die Dividende kann nicht ausgerichtet werden (bzw. in der Praxis wird der VR den Antrag vorher anpassen)

Siehe nachher, dass selbst SER und HWP das verwechseln!

Eingeschränkte Revision – Div Beispiele direkter Bezug JR

Die nachfolgenden Hinweisbeispiele im SER gelten selbstverständlich auch bei der Ordentlichen Revision
Folgende Beispiele bezüglich «direkter Bezug zur Jahresrechnung» werden im SER für die Hinweispflicht erwähnt: SER S. 31

- Erwerb eigener Aktien trotz fehlenden freien Reserven Art. 659 OR
- Überschreiten der 10 %-Grenze bzw. 20 % bei Vinkulierung Art. 659 OR
- Gesetzeswidrige oder ungerechtfertigte Leistungen an Aktionäre, Mitglieder des Verwaltungsrates oder nahestehende Personen Art. 678 OR
- gesetzeswidrige Gewährung eines Aktionärsdarlehens oder nicht zulässige Rückzahlung des Aktienkapitals; Art. 680 OR

Eingeschränkte Revision – OR 699 und GWG direkter Bezug JR?

Nichteinhaltung der gesetzlichen Einberufungsfrist GV Art. 699 OR SER S. 31
Kommentar:

- Erstens ist ein direkter Bezug zur Jahresrechnung nicht ersichtlich
- Dieser „Hinweis“ sollte zweitens gestrichen werden
- Es ist ein Zusatz, weil die Frist ist nicht gesetzl. verpflichtend, sondern eine reine Ordnungsvorschrift (RAB verpflichtet allerdings sogar die RST!) S. sep. Kurs LE 625R41 – LE 625R43 – Rücktritt bei Verspätung in der Abschlusserstellung

Verstoss gegen das Geldwäschereigesetz BWP S. 350 N 516
Kommentar:

- Dieser „Hinweis“ ist auch neu
- Ein direkter Bezug zur Jahresrechnung ist nicht ersichtlich
- Für die Eingeschränkte Revision ist das übertrieben, es ist nicht sinnvoll, die Hinweispflicht bei der Eingeschränkten Revision ständig auszudehnen

Eingeschränkte Revision – OR 660/717 direkter Bezug JR?

Festgestellte Ungleichbehandlung der Aktionäre bei der Verteilung des Bilanzgewinns und des Liquidationsergebnisses Art. 660 OR
Die beantragte und grundsätzlich gesetzes- und statutenkonforme Dividende führt zu einem erheblichen Liquiditätsentzug (Sorgfaltspflichtverletzung) OR 717
SER S. 31

Gewinn- und Liquidationsanteil Art. 660
1 Jeder Aktionär hat Anspruch auf einen verhältnismässigen Anteil am Bilanzgewinn, soweit dieser nach dem Gesetz oder den Statuten zur Verteilung unter die Aktionäre bestimmt ist.
2 Bei Auflösung der Gesellschaft hat der Aktionär, soweit die Statuten über die Verwendung des Vermögens der aufgelösten Gesellschaft nichts anderes bestimmen, das Recht auf einen verhältnismässigen Anteil am Ergebnis der Liquidation.

Kommentar:

- Diese 2 Beispiele sind seltsam, ja unverständlich

Eingeschränkte Revision – OR 660/717 direkter Bezug JR?

- Insbesondere die Neuerfindung zu OR 717 ist mehrfach unverständlich
- Erstens stoppt die Revisionsstelle Dividenden bei Liquiditätsproblemen und Ungleichheiten schon bei der Prüfung der Dividende, denn diese ist gesetzwidrig und nicht etwa „gesetzes- und statutenkonform“
- Es kommt gar nie zum Hinweis

- Zweitens gehört OR 717 Abs. 1 nicht zum Prüfbereich der RST (s. sogleich)

- Bei Verteilung des Liquidationsergebnisses ist sie i.d.R. auch nicht beteiligt
- In der Liquidationsphase gibt es nur selten eine gesetzliche Revision (nur Liquidationszwischenbilanzen sind revisionspflichtig)

- Ein direkter Bezug zur Jahresrechnung ist bei beiden nicht ersichtlich

Eingeschränkte Revision – OR 717 Geschäftsführung

Art. 717 OR IV. Sorgfalts- und Treuepflicht 1. Im Allgemeinen
1 Die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie Dritte, die mit der Geschäftsführung befasst sind, müssen ihre Aufgaben mit aller Sorgfalt erfüllen und die Interessen der Gesellschaft in guten Treuen wahren.
2 Sie haben die Aktionäre unter gleichen Voraussetzungen gleich zu behandeln.

- In Abs. 1 geht es um Pflichten des Verwaltungsrats bezgl. Geschäftsführung
- Die Revisionsstelle darf sich aber zur Geschäftsführung nicht äussern, d.h. selbst ein „falscher“ VR-Entscheid ist nie Thema eines Hinweises

Ordentliche Revision Art. 728a / Eingeschränkte Revision Art. 729a OR (identisch)
Aufgaben der Revisionsstelle, Gegenstand und Umfang der Prüfung
3 Die Geschäftsführung des Verwaltungsrats ist nicht Gegenstand der Prüfung durch die Revisionsstelle.

Eingeschränkte Revision – OR 958/960f direkter Bezug JR?

Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorlagepflicht des Geschäftsberichts Art. 958 Abs. 3 OR bzw. des Zwischenabschlusses zur Genehmigung durch das zuständige Organ Art. 960f Abs. 3 OR SER S. 31

Kommentar:

- Dieser „Hinweis“ ist neu und ist analog wie Art. 699 Abs. 2 OR nicht gesetzlich verpflichtend, es ist nur ein Zusatz nötig
- Wenn die Unterzeichnung nicht geleistet wird ist das kein Hinweis, sondern eine Einschränkung (Beschränkung des Prüfungsumfangs) SER S. 102 / ORE S. 432
- Widersprüche im gleichen Buch!
- Ein direkter Bezug zur Jahresrechnung ist nicht ersichtlich
- Dieser Hinweis ist auch unklar. Es gibt kein Zeitraum für die Vorlage, weil OR 960 nur allgemein die neue Form von Zwischenabschlüssen regelt
- Wenn die Unterzeichnung nicht geleistet wird, ist das wiederum kein Hinweis, sondern eine Einschränkung, s. oben

Ordentliche Revision – Hinweispflicht gemäss HWP

„Verstösse gegen Gesetz, Statuten, Organisationsreglement oder andere Reglemente (z.B. Anlagereglemente von Vorsorgeeinrichtungen) müssen den für die Überwachung Verantwortlichen gemeldet werden. Spezialgesetzliche Bestimmungen können verlangen, dass die RST überdies Rechtsverstösse an Aufsichtsbehörden meldet (z.B. bei Vorsorgeeinrichtungen)“ ORE S. 509 N 1657

- Verstösse gegen Anlagereglemente sind gesetzlich nicht zu melden!
- Solche Erweiterungen sind eine unnötige Zusatzbelastung für die RST
- Ausdehnungen der sowieso heiklen Hinweispflicht sind nicht sinnvoll
- Meldung an „*den für die Überwachung Verantwortlichen“* ist eine neue Terminologie, die nur Verwirrung stiftet

- Art. 52c BVG Revisionsbericht an die Aufsichtsbehörde, in welchem auch Gesetzesverletzungen erwähnt werden ORE S. 196 N 391, S. 305 N 880

Ordentliche Revision – Hinweispflicht gemäss HWP

Im HWP werden folgende Beispiele für Hinweise erwähnt ORE S. 509 f. N 1658

Vorliegen eines Kapitalverlusts oder einer Überschuldung (allenfalls mit Rangrücktrittsvereinbarung) im Sinne von Art. 725 ff. OR

Kommentar

- Siehe bereits vorne kurz behandelt und wir behandeln die konkreten Beispiele im SER und HWP zu Art. 725a und b OR sep in WS II / Fall 1

Verbotene Kapitalrückzahlungen im Sinne von Art. 680 Abs. 2 OR

Kommentar

- Die Hinweispflicht zu Art. 680 Abs. 2 OR erfordert umfangreiche Ausführungen
- Dafür ist der später erscheinende WS IX vorgesehen

Ordentliche Revision – Hinweispflicht gemäss HWP

Versammlung des obersten Organs nicht innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres durchgeführt, z.B. GV Art. 699 Abs. 2 OR
ORE S. 509 f. N 1658

Kommentar (s. auch vorne bei Eingeschränkte Revision SER S. 31):

- Dieser „Hinweis“ sollte gestrichen werden
- Es ist ein Zusatz, weil die Frist ist nicht gesetzl. verpflichtend, sondern eine reine Ordnungsvorschrift (RAB verpflichtet allerdings sogar die RST!)

  S. sep. Kurs LE 625R41 – LE 625R43 – Rücktritt bei Verspätung in der Abschlusserstellung

Ordentliche Revision – Hinweispflicht gemäss HWP

Geschäftsbericht nicht innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres erstellt und dem zuständigen Organ oder den zuständigen Personen zur Genehmigung vorgelegt (Art. 958 Abs. 3 OR)
ORE S. 509 f. N 1658

Kommentar S. auch bei Eingeschränkte Revision: SER S. 31

- Hier sehen sie wieder ein Beispiel für die Sorgfalt
- Im SER wird das auch erwähnt, aber zusätzlich wird der Zwischenabschluss zur Genehmigung durch das zuständige Organ erwähnt Art. 960f Abs. 3 OR
- Warum bei der Eingeschränkten Revision, hier aber nicht?
- Dieser „Hinweis“ ist neu und ist analog wie Art. 699 Abs. 2 OR nicht gesetzlich verpflichtend, es ist nur ein Zusatz nötig, kein Hinweis
- Wenn die Unterzeichnung nicht geleistet wird ist das kein Hinweis, sondern eine Einschränkung (Beschränkung des Prüfungsumfangs) ORE S. 432, SER S. 102
- Widersprüche im gleichen Buch! Nicht nur im SER, sondern auch im HWP!

Ordentliche Revision – Hinweispflicht gemäss HWP

Nichterstellen einer Konzernrechnung (Art. 963 OR) ORE S. 509 f. N 1658

Ist die Konzernrechnung für eine zuverlässige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage erforderlich (Art. 963a Abs. 2 Ziff. 1 OR), liegt eine Beschränkung des Prüfungsumfangs vor, die so weit geht, dass – anstelle eines Absatzes – das Prüfungsurteil eingeschränkt oder die Nichtabgabe eines Prüfungsurteils erklärt werden muss.

Kommentar: Das Beispiel ist unklar oder ungenau

- Der kursive Text ist zwar richtig, in diesen Fällen kommt es zu einer Einschränkung, aber eben gerade nicht zu einem Hinweis
- Der Hinweis erfolgt dann, wenn die Konzernrechnung wirtschaftlich gesehen unnötig ist und der VR also nur den Buchstaben aber nicht den Sinn des Gesetzes verletzt
- Unklar weshalb dieses Beispiel nicht auch bei der Eingeschränkten Revision erwähnt wird, denn die Pflicht zur Erstellung einer Konsolidierung kann auch dort missachtet werden

Hinweise auf Statutenverletzungen bei beiden Revisionsarten

- Im HWP findet sich dazu nichts Spezifisches ORE S. 509 N 1657 f.
- Im SER ist es unklar. Was sagt der SER dazu:

Für Verstösse gegen die Statuten besteht eine Hinweispflicht nur dann, wenn diese im Zusammenhang mit dem Prüfungsgegenstand stehen. Für Verstösse gegen das Organisationsreglement besteht keine Hinweispflicht. SER S. 31

- Bez. Statuten wieder die neue Terminologie: «Zusammenhang mit dem Prüfungsgegenstand». Ist mit Prüfungsgegenstand die Jahresrechnung gemeint? Offenbar ja, s. nur 1 Seite vorher SER S. 30 f.

Hinweise auf Gesetzesverstösse ausserhalb des Prüfungsgegenstands im Zusammenhang mit der Untätigkeit des Verwaltungsrates bei Vorliegen eines hälftigen Kapitalverlusts (Art. 725a OR) oder einer Überschuldung (Art. 725b OR) sind in jedem Fall im Revisionsbericht anzubringen.

- Offenbar meint Prüfungsgegenstand effektiv die Jahresrechnung!

Eingeschränkte Revision Hinweise Statutenverletzungen

- Sollen also Statutenverletzungen tatsächlich anders behandelt werden als Gesetzesverletzungen? Kann ja nicht sein, denn vorne auf S. 11 hiess es klar, dass Gesetzes- und Statutenverletzungen gleich behandelt werden SER S. 11

Werden Verstösse gegen Gesetz oder Statuten im Rahmen der Durchführung einer eingeschränkten Revision festgestellt und besteht ein direkter Bezug zur Jahresrechnung, so ist ein Hinweis im Revisionsbericht in Erwägung zu ziehen.

- Vermutlich ist das eine Verwechslung mit der selbstverständlichen Berücksichtigung von beiden Verletzungen bei der Prüfung der Jahresrechnung!? *729a Abs. 1 Ziff. 1 OR*
- Es ist also zumindest unklar, weshalb Verletzungen der Statuten andere Hinweispflichten haben sollen als solche des Gesetzes, bzw. im Gegensatz zu den Gesetzesverletzungen nicht zu melden seien?

Hinweise auf Statutenverletzungen - Beispiele

- Statutenverletzungen sind bei beiden Revisionsarten hinweispflichtig
- Kein Berufshandbuch enthält Beispiele von Statutenverletzung

Private Aktiven in der Jahresrechnung

- Der Alleinaktionär hat seine teure Jacht in seiner AG aktiviert. Auch Reparatur und Unterhalt läuft über die Gesellschaft. Die Jacht hat mit dem Gesellschaftszweck nichts zu tun. Das verletzt den statutarischen Gesellschaftszweck

Die in der Bilanzposition X und Erfolgsrechnungsposition Y ausgewiesenen Beträge repräsentieren Aktiven und Aufwendungen, welche privater Natur sind und damit den statutarischen Gesellschaftszweck verletzen könnten.

Geschäftlich begründete Spesen

- Die Statuten enthalten eine Obergrenze für die Spesenvergütungen von Verwaltungsrat und Geschäftsführung. Diese wurden überschritten

Die Limiten für die Spesenvergütungen des Verwaltungsrats wurden um CHF X überschritten. Dadurch könnte eine Verletzung von Art. Y der Statuten vorliegen

Hinweise auf Statutenverletzungen - Beispiele

Faktische oder stille Liquidation

- Die Revisionsstelle stellt fest, dass der Wille zur Fortführung einer Gesellschaft zweifelhaft erscheint oder allenfalls gänzlich fehlt, weil der Verwaltungsrat die Absicht hat (oder es bereits umsetzt), den ganzen Betrieb oder wichtige Teile davon zu veräussern
- Dies bedeutet materiell, dass eine freiwillige Liquidation im Gange ist, ohne die formellen Voraussetzungen einzuhalten. Das verletzt den auf Fortführung gerichteten statutarischen Gesellschaftszweck

Ohne formellen Liquidationsbeschluss wurden im Berichtsjahr wesentliche Betriebsteile veräussert und der Verwaltungsrat plant weitere Teile zu liquidieren. Damit könnte der auf Fortführung gerichtete statutarische Gesellschaftszweck verletzt sein.

Hinweise auf Statutenverletzungen - Beispiele

Zusammensetzung Verwaltungsrat oder Geschäftsführung
Die Oberleitung oder die Geschäftsführung der Gesellschaft sind nicht statutenkonform zusammengesetzt.
Gemäss Art. X der Statuten besteht der Verwaltungsrat mindestens aus [Anzahl] Mitgliedern. Der Verwaltungsrat setzt sich jedoch nur aus [y] Mitgliedern zusammen. Damit könnte Art. X der Statuten verletzt sein.

Kaufvertrag mit Nahestehenden mit Schenkungsanteil
Der Verwaltungsrat hat am [Datum] einen Kaufvertrag über die Beteiligung X mit nahestehenden Aktionären abgeschlossen. Der Kaufpreis liegt erheblich unter dem Marktwert. Wir weisen darauf hin, dass Schenkungen gegen das statutarische Prinzip der Gewinnstrebigkeit verstossen könnten.

Plus Hinweis auf verdeckte Gewinnausschüttung, Art. 678 Abs. 1 OR, gegen Art. 717 Abs. 2 / Art. 660 Abs. 1 OR (Gleichbehandlung der Aktionäre) und fehlende Rückstellung für Verrechnungssteuerfolgen

Ordentliche Revision – Verstösse gegen Organisationsreglement

Verstösse gegen das Organisationsreglement sind zu melden! Was bedeutet das?

- Es gilt ja auch hier, dass sie Verstösse nur melden muss, wenn diese *„bei der Durchführung ihrer Prüfung“* entdeckt werden
- Aber sie muss das Organisationsreglement kennen, d.h. gelesen haben, ansonsten kann sie Verstösse nicht erkennen
- Wenn sie es lesen muss, wird sie nicht umhin kommen, auch die rechtlichen Voraussetzungen von Art. 716b OR zu kennen
- Wurde es korrekt erlassen?
- Ist es à jour?

- Im den Berufshandbüchern finden sich dazu nur Wiederholungen des Gesetzestextes ORE S. 119 N 23, S. 126 N 97, S. 196 N 388, S. 305 N 880, S. 471 N 1520, S. 509 N 1657, S. 520 N 1715, S. 523 N 1733

Ordentliche Revision – Verstösse gegen Organisationsreglement

Beispiele: Die Revisionsstelle stellt fest, dass

der Präsident des VR unerfreuliche Informationen zurückhält und die Informationspflicht nach Organisationsreglement verletzt

Wir weisen darauf hin, dass im Verlaufe des Geschäftsjahres der Präsident des Verwaltungsrates den Gesamtverwaltungsrat über laufende Enforcement-Verfahren der Finma nicht orientiert hat. Dadurch könnte ein Verstoss gegen das Organisationsreglement und Art. 717 Abs. 1 OR vorliegen.

der Geschäftsführer seine Finanzkompetenz überschreitet

Wir weisen darauf hin, dass der Geschäftsführer im Verlaufe der Geschäftsjahres 2020 - 2021 Materialbestellungen autorisiert hat, die seine betraglichen Kompetenzen von CHF 25'000 überschreiten. Dadurch könnte ein Verstoss gegen das Organisationsreglement und Art. 717 Abs. 1 OR vorliegen.

Ordentliche Revision Art. 728c – keine angemessenen Massnahmen

1 Stellt die Revisionsstelle Verstösse gegen das Gesetz, die Statuten oder das Organisationsreglement fest, so meldet sie dies schriftlich dem Verwaltungsrat.

2 Zudem informiert sie die Generalversammlung über Verstösse gegen das Gesetz oder die Statuten, wenn:
1. diese wesentlich sind; oder

2. der Verwaltungsrat auf Grund der schriftlichen Meldung der Revisionsstelle keine angemessenen Massnahmen ergreift.

- Voraussetzung ist eine vorangehende schriftliche Meldung eines Gesetzesverstosses an den Verwaltungsrat
- Diese Meldung wird an die GV eskaliert, d.h. sie wird wesentlich oder wichtig, weil der Verwaltungsrat keine angemessenen Massnahmen ergriffen hat
- Wichtig ist, dass Informationen zu Verletzungen, welche an die GV gingen von der Revisionsstelle nicht weiter kontrolliert werden müssen, offenbar geht der Gesetzgeber davon aus, dass die GV selber überwacht, ob Massnahmen ergriffen wurden

Ordentliche Revision – keine angemessenen Massnahmen

- Interessant ist auch, dass es sich offenbar nicht um einen neuen Gesetzesverstoss handeln muss, es genügt, dass der VR «nicht angemessen» reagiert
- Hier geht es aber wieder um Führungsentscheidungen des VR, welche der Kritik durch die Revisionsstelle an sich verschlossen sind OR 728a
- Typisches Beispiel dafür, dass die Revisionsstelle unbedacht immer mehr in die Rolle des «Oberpolizisten» gedrängt wird weitere Beispiele s. sep. Kurs LE 625R41 – LE 625R43 – Rücktritt bei Verspätung in der Abschlusserstellung

- Der klare Gesetzeswortlaut verlangt, dass die Massnahmen des VR auf Angemessenheit überprüft werden
- Was heisst das?
- Die Berufshandbücher bringen dazu nur Wiederholungen des Gesetzes ORE S. 27, S. 110 N 23, S. 509 N 1658, S. 523 N 1734

Ordentliche Revision – keine angemessenen Massnahmen

In welchem Zeitraum muss der Verwaltungsrat Massnahmen ergreifen?

- Soll die Revisionsstelle eine Frist setzen? ORE S. 520 N 1715
- Kann sie bis zur nächsten Jahresrevision warten?

- Das hängt davon ab, wie «wichtig» der Verstoss war
- Weil die Meldung nur an den Verwaltungsrat ging, wissen wir, dass der Verstoss weder wesentlich noch wichtig war
- Es ist also Zurückhaltung angebracht für die Revisionsstelle, insbesondere wenn der Verwaltungsrat Massnahmen ergriffen hat
- Selbst wenn der VR keine Massnahmen ergriffen hat, sollte er nach den Gründen gefragt werden. Es kann sein, dass keine Massnahmen nötig waren
- Im Normalfall wird die Revisionsstelle die Massnahmen bei der nächsten Revision beurteilen
- Es kann aber auch sinnvoll sein eine Frist zu setzen

Workshop I / Fall 2 / 2026

Hinweispflicht der Revisionsstelle bei beiden Revisionsarten und Spezialprüfungen

Workshop I Grundlagen und Theorie der Hinweispflichten

Fall I/2 Wiederholungszeitraum bei beiden Revisionsarten / Dauer der Hinweispflicht

Wann genügt ein einmaliger Hinweis auf Gesetzesverletzung / Wann muss der Hinweis im nächsten Jahr und eventuell später wiederholt werden

Lernziel: Besprechung von Fragen zum gesetzlichen Verhalten bei Ausübung der Funktion als Revisionsstelle, insbesondere bezüglich der Dauer der Hinweispflichten

Theorie

Ausgangslage Wie oft müssen Hinweise wiederholt werden?

Beispiele typischer Hinweise – Wie oft ist er zu wiederholen?

- 659 Eigene Aktien erworben - ohne freie Reserven - > 10%
- 660 Recht Gewinn- und Liquidationsanteil - Bevorzugung Aktionär
- 678 Geldwerte Leistungen - Löhne ohne Gegenleistung
- 680 Einlagenrückgewähr
- 699 Einberufung Generalversammlung - 6 Mt Frist
- 725 I fehlende Sanierungsmassnahmen / GV
- 725 II fehlende Zwischenbilanz / Sanierung / RR / Deponierung
- 743 Aufgaben der Liquidatoren - Vorzeitige Auszahlungen
- 963 Nichterstellen Konzernrechnung
- Analyse Lohngleichheit bis spätestens bis 30. Juni 2022

HWP/SER/Literatur/Judikatur sagen nichts! Was machen wir da?

Ausgangslage Wie oft müssen Hinweise wiederholt werden?

- Wir schauen mal, wie diese Frage in der Praxis gelöst wird!
- Theoretisch gibt es nur 2 Antworten auf die Frage:

Variante 1: Einmaliger Hinweis
Auf eine Verletzung wird aktuell hingewiesen, wenn sie erfolgt ist



Fokus Verletzungszeitpunkt / Berichtsjahr

Variante 2: Wiederholter Hinweis
Auf eine Verletzung wird wiederholt hingewiesen (wie oft?)

- Bis die Verletzung geheilt wurde?
- Bis die Verletzung verjährt ist?
- Bis angemessene Massnahmen ergriffen wurden?



Fokus Heilung / Wiederherstellung gesetzlicher Zustand

Beispiel Art. 699 Abs. 2 OR

Fall	GJ 1	Hinweis GJ 1	GJ 2	Hinweis GJ 2	GVL wiederholt	Hinweis Fokus Berichtsjahr
1a	Juli	Ja	Mai	Nein	Nein	G1 Ja / G2 Nein
1b	Juli	Ja	Mai			
2a	Juli	Ja	Juli	Ja	Ja	G1 Ja / G2 Ja
2b	Juli	Ja	Juli			

- Wir betrachten 4 Fallvarianten 1a und 1b sowie 2a und 2b
- Im GJ 1 wurde die Frist 30.6. in keinem Fall eingehalten (Juli), also wird der Hinweis in allen Fällen praxisgemäss gemacht
- Im GJ 2 wurde die Frist 30.6. in 1a/1b (Mai) eingehalten in 2a/2b nicht (Juli)
- In der Praxis macht man im Fall 1a im GJ 2 keinen Hinweis, weil die Frist eingehalten wurde, aber in 2a schon, weil der Kunde wieder verspätet war, aber ohne die Vorjahresverletzung zu erwähnen

Soweit klar!? (meine Ansicht vorne Art. 699 sei nur ein Zusatz, lassen wir hier weg)

Beispiel Art. 699 Abs. 2 OR

Fall	GJ 1	Hinweis GJ 1	GJ 2	Hinweis GJ 2	GVL wiederholt	Hinweis Fokus Berichtsjahr
1a	Juli	Ja	Mai	Nein	Nein	G1 Ja / G2 Nein
1b	Juli	Ja	Mai	Ja*	Nein	G1 Ja / G2 Nein
2a	Juli	Ja	Juli	Ja	Ja	G1 Ja / G2 Ja
2b	Juli	Ja	Juli	Ja**	Ja	G1 Ja / G2 Ja

Diese Praxis bedeutet aber klar, dass der Fokus auf dem Berichtsjahr liegt!

- * Fokus Heilung in 1b im GJ 2 würde bedeuten, dass auf die Verletzung des Vorjahres hingewiesen wird, obwohl die Frist im GJ 2 eingehalten wurde

- ** Das würde in 2b konsequenterweise bedeuten, dass sowohl auf die aktuelle Verletzung im GJ 2 und die alte im GJ 1 hinzuweisen wäre

Beispiel Art. 699 Abs. 2 OR

Fall	GJ 1	Hinweis GJ 1	GJ 2	Hinweis GJ 2	GVL wiederholt	Hinweis Fokus Berichtsjahr
1a	Juli	Ja	Mai	Nein	Nein	G1 Ja / G2 Nein
1b	Juli	Ja	Mai	Ja*	Nein	G1 Ja / G2 Nein
2a	Juli	Ja	Juli	Ja	Ja	G1 Ja / G2 Ja
2b	Juli	Ja	Juli	Ja**	Ja	G1 Ja / G2 Ja

- Fokus Heilung heisst hier „ewig“ wiederholen, die Verletzung ist ja unheilbar

Fokus nur Berichtsjahr würde jeder in der Praxis als richtig erachten und es scheint die sinnvollste Lösung zu sein!

Aber jetzt schauen wir weitere Beispiele an

Beispiel Art. 659 OR Eigene Aktien Max. 10%

Fall	GJ 1 %	Hinweis GJ 1	GJ 2	Hinweis GJ 2	GVL wiederholt	Hinweis Fokus Berichtsjahr
1a	15	Ja	15	?	Nein	G1 Ja / G2 ?
1b	15	Ja	15	?	Nein	G1 Ja / G2 ?
2	15	Ja	20	Ja	Ja	G1 Ja / G2 5%? 10%?

- Wir betrachten 3 Fallvarianten 1a, 1b und 2
- In allen Fällen wurden im GJ 1 15% Aktien gekauft
- 1a und 1b bleibt es im GJ bei 15%; im Fall 2 im GJ 2 nochmal 5% dazu gekauft
- Praxisgemäss wird der Hinweis in allen Fällen im GJ 1 gemacht (5% zu viel!)
- Was ist im GJ 2? Im Fall 1a/1b wurde nichts mehr gekauft, im Fall 2 aber + 5%
- Fall 1a/1b wurde das Gesetz nicht erneut verletzt, weil kein Aktienkauf mehr
- Fall 2 mit neuer Verletzung! Wieder 5% Aktienkauf (neu 10% zu viel!)
- Die Praxis macht sicher in Fall 2 im GJ 2 einen neuen Hinweis, aber wieviel?

Soweit klar!? Gibt es wieder einen Hinweis im GJ 2 in Fall 1a/1b?

Beispiel Art. 659 OR Eigene Aktien Max. 10%

Fall	GJ 1 %	Hinweis GJ 1	GJ 2	Hinweis GJ 2	GVL wiederholt	Hinweis Fokus Berichtsjahr
1a	15	Ja	15	Ja*	Nein	G1 Ja / G2 Nein
1b	15	Ja	15	Nein	Nein	G1 Ja / G2 Nein
2	15	Ja	20	Ja**	Ja	G1 Ja / G2 5%

1b: Fokus Berichtsjahr bedeutet: Nein, das Gesetz wurde im GJ 2 nicht verletzt

Fall 2: Fokus Berichtsjahr bedeutet:

- Ja, das Gesetz wurde im GJ 2 wieder verletzt, weil +5% Aktien gekauft wurden (neu 10% zu viel)
- ** Weisen sie auf den Kauf von 5% hin oder auf die Überschreitung von 10%?
  - Fokus Berichtsjahr erfordert nur einen Hinweis auf 5%
  - Fokus Heilung erfordert aber Hinweis auf 10%, weil Vorjahr ist nicht geheilt!

Fall 1a: *Fokus Heilung erfordert auch Hinweis auf die 5% zu viel, weil Vorjahr ist nicht geheilt, d.h. man weist auf die Verletzung des Vorjahres hin

Beispiel Art. 659 OR Eigene Aktien Max. 10%

Fall	GJ 1 %	Hinweis GJ 1	GJ 2	Hinweis GJ 2	GVL wiederholt	Hinweis Fokus Berichtsjahr
1a	15	Ja	15	Ja*	Nein	G1 Ja / G2 Nein
1b	15	Ja	15	Nein	Nein	G1 Ja / G2 Nein
2	15	Ja	20	Ja**	Ja	G1 Ja / G2 5%

- Viele sagen mir, dass ja in der Bilanz die 15%/20% eigene Aktien sichtbar seien und daher der Hinweis so lange wiederholt wird, bis zum Verkauf

- Aber das wäre eindeutig der Fokus Heilung! Es würde jahrelang auf die Verletzung im GJ 1/ GJ 2 hingewiesen, und zwar auf die Summe von 10%, d.h. Berichtsjahr inkl. Vorjahr

- Es ist zwar richtig, dass der gesetzwidrige Zustand andauert, aber der VR hat ab GJ 2 bzw. GJ 3 etc. keine neue Gesetzesverletzung begangen

Beispiel Art. 659 OR Eigene Aktien Max. 10%

Fall	GJ 1 %	Hinweis GJ 1	GJ 2	Hinweis GJ 2	GVL wiederholt	Hinweis Fokus Berichtsjahr
1a	15	Ja	15	Ja*	Nein	G1 Ja / G2 Nein
1b	15	Ja	15	Nein	Nein	G1 Ja / G2 Nein
2	15	Ja	20	Ja**	Ja	G1 Ja / G2 5%

- Die Praxis kommt hier daher zu einem anderen Resultat als bei Art. 699 Abs. 2 OR, wo der Fokus Berichtsjahr als beste Lösung erschien

- Alle (oder die Mehrheit?) würden auch im GJ 2 wieder hinweisen, und zwar im Fall 1 auf die Überschreitung von 5% und im Fall 2 auf 10%, also inkl. Vorjahr

→ Hier würde die Praxis den Fokus Heilung offenbar bevorzugen

Jetzt haben wir einen Widerspruch in der Praxis! Schauen wir weitere Beispiele an

Art. 678 OR Lohn Nahestehende

Fall	GJ 1	Hinweis GJ 1	GJ 2	Hinweis GJ 2	GVL wiederholt	Hinweis Fokus Berichtsjahr
1a	5	Ja	0	?	Nein	G1 Ja / G2 ?
1b	5	Ja	0	?	Nein	G1 Ja / G2 ?
2	5	Ja	8	Ja	Ja	G1 Ja / G2 8? 13?

- In allen Fällen wurden im GJ 1 5 Lohn ungerechtfertigt bezahlt
- 1a und 1b im GJ 2 kein Lohn mehr, Fall 2: im GJ 2 erneut 8 Lohn bezahlt
- Praxisgemäss wird der Hinweis in allen Fällen im GJ 1 gemacht
- Was ist im GJ 2? Im Fall 1a/1b wurde nichts mehr bezahlt, im Fall 2 wieder 8
- Fall 1a/1b wurde das Gesetz nicht erneut verletzt, weil kein Lohn mehr
- Fall 2 mit neuer Verletzung! Wieder 8 Lohn (total schon 13 zu viel!)
- Die Praxis macht sicher in Fall 2 im GJ 2 einen neuen Hinweis

Soweit klar!? Aber gibt es wieder einen Hinweis im GJ 2 in Fall 1a/1b? Und im Fall 2 Hinweis auf 8 oder 13?

Art. 678 OR Lohn Nahestehende

Fall	GJ 1	Hinweis GJ 1	GJ 2	Hinweis GJ 2	GVL wiederholt	Hinweis Fokus Berichtsjahr
1a	5	Ja	0	Nein	Nein	G1 Ja / G2 Nein
1b	5	Ja	0	Ja*	Nein	G1 Ja / G2 Nein
2	5	Ja	8	Ja**	Ja	G1 Ja / G2 8? 13?

1a: Fokus Berichtsjahr bedeutet: Nein, das Gesetz wurde im GJ 2 nicht verletzt

Fall 2: Fokus Berichtsjahr bedeutet:

- Ja, Gesetz wurde im GJ 2 wieder verletzt, weil wieder 8 Lohn bezahlt wurden
- ** Weisen sie auf den Lohn von 8 hin oder auf das Total von 13?
  - Fokus Berichtsjahr erfordert nur einen Hinweis auf 8
  - Fokus Heilung erfordert aber Hinweis auf 13, weil Vorjahr ist nicht geheilt!

Fall 1b: *Fokus Heilung erfordert auch Hinweis auf 5, weil Vorjahr ist nicht geheilt, d.h. man weist auf die Verletzung des Vorjahres hin

Art. 678 OR Lohn Nahestehende

Fall	GJ 1	Hinweis GJ 1	GJ 2	Hinweis GJ 2	GVL wiederholt	Hinweis Fokus Berichtsjahr
1a	5	Ja	0	Nein	Nein	G1 Ja / G2 Nein
1b	5	Ja	0	Ja*	Nein	G1 Ja / G2 Nein
2	5	Ja	8	Ja**	Ja	G1 Ja / G2 Ja 8

- Viele sagen mir, dass das in der Bilanz nicht sichtbar sei (nur in der Erfolgsrechnung) und daher der Hinweis nicht wiederholt wird
- Wenn aber die Rückzahlung aktiviert würde, gälte das schon nicht mehr
- Aktivierung lässt sich gegen den VR nicht durchsetzen, aber ein neuer VR (z.B. nach Verkauf) würde es wohl aktivieren
- Praxis würde sicher 1a und 2 bevorzugen. Das ist klar der Fokus Berichtsjahr!
- Aber dauert der gesetzwidrige Zustand nicht an? Die Rückzahlung wäre auch füs GJ 1 nach wie vor geschuldet, bis zur Verjährung? Das kanns nicht sein?!

Wir kommen wieder zum Resultat wie bei Art. 699 Abs. 2 OR! Fokus Berichtsjahr

Art. 678 OR Lohn Nahestehende – 4 Jahre

Machen wir noch ein 4jähriges Beispiel, mit demselben Lohn in GJ 1 – GJ 4

Fall	GJ 1	GJ 2	GJ 3	GJ 4	Hinweis GJ 1	Hinweis GJ 2	Hinweis GJ 3	Hinweis GJ 4
1a	5	6	0	7	Ja 5	Ja 6	Nein	Ja 7
1b	5	6	0	7	Ja 5	Ja 6 und 5VJ	Nein / Ja 6 VJ / Ja 5 VVJ	Ja 7/ Ja 6 VVJ / Ja 5 VVVJ

- Hier können wir die Konsequenzen der beiden Varianten gut vergleichen
- Fokus Berichtsjahr in Fall 1a ist einfach und würde in der Praxis bevorzugt
- Fokus Heilung bedeutet gemäss Fall 1b eine komplizierte Hinweisstruktur, weil z.B. im GJ 4 auf mehrere Jahre zurück hingewiesen werden müsste

→ Fokus Berichtsjahr/Verletzungszeitpunkt ist wesentlich plausibler

Lohngleichheitsanalyse unterlassen

Fall	GJ 1	Hinweis GJ 1	GJ 2	Hinweis GJ 2	GVL wiederholt	Hinweis Fokus Berichtsjahr
1a	LGA Nein	Ja	-	Nein	Nein	G1 Ja / G2 Nein
1b	LGA Nein	Ja	-	Ja*	Nein	G1 Ja / G2 Nein

- Im GJ 1 wurde bis 30.6.2022 die Lohngleichheitsanalyse nicht gemacht
- Nicht anwendbar im GJ 2, weil Analyse muss 4-jährlich gemacht werden
- Im GJ 1 wird der Hinweis gemacht, aber im GJ 2?
- Fall 1a keine Wiederholung, weil im GJ 2 wurde keine Pflicht verletzt
- Fall 1b Erstattung Hinweis im GJ 2 bedeutet, dass wir auf die GVL des Vorjahres hinweisen, das ist Fokus Heilung, weil der gesetzwidrige Zustand dauert an? ! Wie lange aber soll hier der Hinweis wiederholt werden? Bis 1.7.32? Dann entfällt die Pflicht gemäss der Sunset-Klausel
- Praxis würde sicher 1a bevorzugen. Das ist klar der Fokus Berichtsjahr!

Was für eine Schlussfolgerung sollen wir nun ziehen?

Konsequenzen beim Fokus Heilung?

Art. 699 Abs. 2 OR
Ewige Wiederholung, weil es unheilbar ist

Lohngleichheit
Wiederholung bis zur Durchführung der Analyse oder bis 2032

Eigene Aktien
Wiederholung bis zum Verkauf oder einer Kapitalherabsetzung

Lohn Nahestehende
Wiederholung bis zur Rückzahlung oder der Verjährung

Praxis lehnt Fokus Heilung ab, ausser bei Eigene Aktien

Schlussfolgerungen Was machen wir?

- Praxis funktioniert offenbar meistens mit dem Fokus Berichtsahr
- Aber nicht so bei Eigenen Aktien und wohl z.B. auch nicht bei Art. 680 Abs. 2 OR Verbotene Kapitalrückzahlung
- Soll der Fokus Heilung Geltung bei Fällen haben, welche aus der Bilanz ersichtlich sind, sonst aber Fokus Berichtsjahr gelten?
- Fokus Berichtsjahr ist zweifellos die einfachste Lösung und sie ist konsequent auf die gesetzlichen Anforderungen abgestimmt
- Aber wenn die Berufsgrundsätze sich nicht klar äussern, wirft das in Fällen wie OR 680 / Eigene Aktien kritische Fragen auf

Schlussfolgerungen Was machen wir?

Es gibt Art. 728c, wo eine „Wiederholung“ eines Hinweises verlangt wird

Zudem informiert sie die Generalversammlung wenn der Verwaltungsrat auf Grund der schriftlichen Meldung der Revisionsstelle keine angemessenen Massnahmen ergreift.

- Im GJ 1 geht der Hinweis an den VR. Dieser ergreift keine Massnahmen, also muss die Revisionsstelle im GJ 2 die GV benachrichtigen
- Aber das Gesetz sagt nicht, ob der Hinweis im GJ 3 wiederholt werden muss, falls der VR wieder keine Massnahmen ergreift
- Im Gegenteil ist anzunehmen, dass die Hinweispflicht endet, weil die GV als Oberorgan nun selber handeln muss
- Das Beispiel spricht für die Richtigkeit des Fokus Berichtsjahr

Schlussfolgerungen Was machen wir?

- Solange diese Frage in den Berufsgrundsätzen nicht beantwortet wird, ist jedenfalls Vorsicht geboten

- Wenn die Pflichtverletzung „prominent“ sichtbar ist, z.B. in der Bilanz, sollte deshalb der Hinweis wiederholt werden, selbst wenn sich zum Vorjahr nichts verändert hat

- Wenn Prüfkunden ausdrücklich einen Verzicht verlangen, besteht hier aber sicher ein Verhandlungsspielraum für die Revisionsstelle, denn gute Argumente für den Verzicht auf die Wiederholung sind jedenfalls vorhanden

Workshop I / Fall 3 / 2026

Hinweispflicht der Revisionsstelle bei beiden Revisionsarten und Spezialprüfungen

Workshop I Grundlagen und Theorie der Hinweispflichten

Fall I/3 Hinweispflicht bei Spezialprüfungen

Praxisfall Prüfung Zwischenbilanz nach Art. 725b Abs. 2 OR mit Entdeckung Bevorzugung Aktionär (OR 678) und verbotene Kapitalrückzahlung (OR 680 OR) / Hinweispflicht / Adressat des Hinweises / Unterschiede bei Spezialprüfung durch gewählte Revisionsstelle oder beauftragten Zulassungsträger

Lernziel: Besprechung von Fragen zum gesetzlichen Verhalten bei Ausübung der Funktion als Revisionsstelle, insbesondere bezüglich der Hinweispflichten bei Spezialprüfungen

Theorie und Praxisfall

Sachverhalt – Praxisfall – Spezialprüfung

R nimmt Mandat gemäss Art. 725b Abs. 2 OR von X AG an

Art. 725b Abs. 2 und 5 OR Überschuldung

2 Der Verwaltungsrat lässt die Zwischenabschlüsse durch die Revisionsstelle oder, wenn eine solche fehlt, ***durch einen zugelassenen Revisor*** *prüfen...*

5 Verfügt die Gesellschaft über keine Revisionsstelle, so obliegen dem zugelassenen Revisor die Anzeigepflichten der eingeschränkt prüfenden Revisionsstelle.

- R ist nicht Revisionsstelle, X ist im Opting Out
- Zwischenabschluss zeigt deutliche Überschuldung, weil eine Klage von > 1 Mio. eines Partners P AG eingeleitet wurde
- X und P sind zerstrittene Ex-Geschäftspartner
- X befürchtet, dass die Klage verloren gehen könnte
- ZWB zeigt neue Darlehen an X nach Klageeingang (680 Abs. 2 OR)
- ZWB zeigt hohe Salärbezüge von X nach Klageeingang (678 OR)

Welches sind die Probleme und Fragen des R?

Welche Probleme stellen sich für R

- Will X die Gesellschaft aushöhlen bevor sie in Konkurs geht?
- Hat R Hinweispflichten bezüglich OR 678 und Art. 680 Abs. 2 OR?
- R ist nicht Revisionsstelle! Hinweispflicht für R als Spezialprüfer?
- Revbericht geht an den VR, sofern er nicht saniert und die Bilanz nicht deponiert muss R gar Anzeige beim Richter machen (Art. 725b Abs. 5 OR)
- Es ist keine GV vorgesehen, wie soll R den Hinweis erstatten?

→ Es gibt keine Literatur zur Hinweispflicht bei Spezialprüfungen!

- Bundesgerichtsentscheid aus 2016 bezüglich Umwandlungsprüfung GmbH/AG sagt, dass keine Anzeigepflicht beim Richter bestehe, auch wenn die Gesellschaft offensichtlich überschuldet ist BGer 4A_574/2015 vom 11. April 2016 (Seminar 2017)
- Aber das hilft uns nicht, denn es geht um eine Hinweispflicht

Welche Probleme stellen sich für R

- Sie sehen hier ein klares Dilemma eines Spezialprüfers
- Er sieht grobe Gesetzesverletzungen und weiss nicht, ob und wie und wen er darauf hinweisen soll
- Macht er nichts, riskiert er, dass P ihm eine Pflichtverletzung vorwirft und dann Verantwortlichkeitsklage für seinen Verluste erhebt
- Aber an wen soll er den Hinweis machen? Einfach in den Revisionsbericht an den Verwaltungsrat einfügen? Aber wie die GV informieren? Selber eine GV einberufen?
- An den Richter, falls es überhaupt zur Anzeige durch R kommt?
- Sollte die X AG eine eigene Revisionsstelle haben, darf er sie nicht mal informieren (Revisionsgeheimnis)

R muss die Hinweispflicht zur Sicherheit zweifellos wahrnehmen, das ist die risikominimierendste Variante

Was soll R konkret machen?

- Hinweispflichten ist m.E. aus Vorsichtsgründen vorhanden
- Integration sicher in den Revisionsbericht, dieser geht aber nur an den VR (eventuell Richter), sollte aber an die GV gehen, insb falls P noch Aktionär ist
- Aber es ist keine GV vorgesehen, Einberufung GV durch R? VR hilft sicher nicht. Kurz vor Konkurseröffnung ist das praktisch unmöglich! Spezialprüfer hat keine Info zum Aktionariat
- Risiko Verweigerung Konkurseröffnung mit solchem Hinweis?
- Eventuell RB nicht verändern, aber Hinweis im Begleitbrief machen?
- Hinweis ans Konkursamt? Das wäre zweifellos aus Sicht R sehr effizient, denn dann wären alle kritischen Interessenten informiert

Zahlreiche Spezialprüfungen

Zugelassener Revisor

Art. 635a Gründungsbericht - Art. 652d Kapitalerhöhung freie Reserven - Art. 652f Abs. 1 Kapitalerhöhung normal - Art. 670 Abs. 2 Aufwertung - Art. 725 Abs. 2 Zwischenbilanz - Art. 907 Genossenschafter Verzeichnis - Art. 81 Abs. 1 FusG - Art. 85 Abs. 2 FusG

Revisionsexperte

Art. 653f Abs. 1 Kapitalerhöhung bedingt - Art. 653i Abs. 1 Streichung Statuten bedingte Kapitalerhöhung - Art. 745 Abs. 3 vorzeitige Vermögensverteilung - Art. 795b Rückzahlung Nachschüsse GmbH Art. 825a Abs. 2 Auszahlung Abfindung GmbH Art. 6 Abs. 2 FusG - Art. 15 Abs.1 FusG Art. 25 Abs. 2 FusG Art. 40 FusG Art. 62 Abs. 1 FusG Art. 92 Abs. 1 FusG Art. 97 Abs. 3 FusG Art. 100 Abs. 2 FusG Art. 162 Abs. 3 IPRG32 Art. 163d Abs. 1 IPRG Art. 164 Abs. 1 IPRG Art. 164 Abs. 2 Bst. b IPRG

Es gibt sehr viele Spezialprüfungen! Wie ist die Hinweispflicht in all diesen Fällen?

Was kann man zur Rechtslage sagen?

Hinweispflichten bei Spezialprüfungen

- Die Hinweispflicht trifft mit Sicherheit bei Ordentlicher Revision und Eingeschränkter Revision die Revisionsstelle
- Das gilt mit Sicherheit auch, wenn diese Revisionsstelle eine Spezialprüfung oder reine Auftragsprüfung für denselben Prüfkunden durchführt
- Es spielt keine Rolle wie die Revisionsstelle von einer Verletzung erfährt, die Information kann auch aus der Spezialprüfung kommen
- Aber trifft diese Hinweispflicht auch den Spezialprüfer, der die Jahresrechnung dieses Kunden nicht prüft?
- Spezialprüfungen und Prüfung Jahresrechnung sind sehr verschieden
- Die Informationslage ist wesentlich anders, der Prüfungsumfang ist im Vergleich zur Prüfung der Jahresrechnung z.T. sehr reduziert
- Es ist noch mehr Zufall, ob man eine Verletzung entdeckt
- Zugang zur GV ist komplizierter, weil der Bericht ev nur an den VR geht

Hinweispflichten bei Spezialprüfungen

Ich bin der Ansicht, dass den Spezialprüfer keine Hinweispflicht trifft

- Solang hier keine Stellungnahme in den Berufsgrundsätzen existiert, muss das Risiko nicht hinzuweisen sehr gut abgewogen werden
- Ausnahme: Wenn der Spezialprüfer kurz nach der Spezialprüfung zur Revisionsstelle gewählt wird, dann könnte das eine Ausnahme sein
- Das gilt besonders, wenn die Verletzung im ersten Berichtsjahr als Revisionsstelle gelegen hat
- Bei reinen Auftragsprüfungen (z.B. PS 910 Review) gibt es keine Hinweispflichten, aber auch hier gilt die obige Ausnahme

Workshop II / Fall 1 / 2026

Hinweispflicht Revisionsstelle bei beiden Revisionsarten und Spezialprüfungen

Hinweispflicht bei Verletzung von Art. 725a / 725b OR inkl. Verletzung von Rangrücktrittsvereinbarungen i.S.v. Art. 725b Abs. 4 OR

Beispiele der Hinweispflichten in den Berufshandbüchern / Besprechung und Kommentierung

Lernziel: Besprechung von Fragen zum gesetzlichen Verhalten bei Ausübung der Funktion als Revisionsstelle, insbesondere bezüglich der Hinweispflichten im Rahmen von Art. 725 ff. OR

Beispiele aus Berufshandbüchern, Gerichtsfällen und Revisionspraxis

SER Beispiele Hinweis OR 725a und 725b

Was sagt der SER dazu: SER S. 30 f.
*Hinweise auf Gesetzesverstösse **ausserhalb des Prüfungsgegenstands** im Zusammenhang mit der Untätigkeit des Verwaltungsrates bei Vorliegen eines hälftigen Kapitalverlusts (Art. 725a OR) oder einer Überschuldung (Art. 725b OR) sind **in jedem Fall** im Revisionsbericht anzubringen.*

- Terminologie: «ausserhalb des Prüfungsgegenstands»

Auf S. 11 sagt der SER 2022
*Werden Verstösse gegen Gesetz oder Statuten **im Rahmen der Durchführung** einer eingeschränkten Revision festgestellt und besteht ein direkter Bezug zur Jahresrechnung, so ist ein Hinweis im Revisionsbericht in Erwägung zu ziehen.*

- Andere Terminologie: «im Rahmen der Durchführung»
- Das lehnt sich an die ursprüngliche Formulierung bis 2008 an *„bei der Durchführung ihrer Prüfung“*

Eingeschränkte Revision Hinweis OR 725a und 725b

- Hier sind die beiden Umschreibungen eventuell unproblematisch, beides passt ja irgendwie, ständig neue Begriffe im Rechtsbereich sind nicht sinnvoll (Unsicherheit)
- Die Redaktion ist wenig sorgfältig, die Wortwahl scheint beliebig

- Ungewohnt auch die Formulierung „in jedem Fall“
- Das nimmt der Revisionsstelle den sonst üblichen Spielraum weg
- Warum? Der SER liefert keine Begründung für die rigorose Vorschrift?
- Es gibt viel wichtigere Hinweise als diesen (OR 678 u.a.m)

- Zudem ist der 50% Kapitalverlust in der Praxis einer der bedeutungslosesten Hinweise (neben Art. 699 Abs. 2 OR)

Eingeschränkte Revision Hinweis OR 725a

Wie lautet Art. 725a OR

Zeigt die letzte Jahresrechnung… so ergreift der Verwaltungsrat Massnahmen zur Beseitigung des Kapitalverlusts. Er trifft, soweit erforderlich, weitere Massnahmen zur Sanierung der Gesellschaft oder beantragt der Generalversammlung solche, soweit sie in deren Zuständigkeit fallen.

Festhalten soll man hier aber immerhin vorab

Zustand des hälftigen Kapitalverlustes ist (und war) kein Gesetzesverstoss, was im Übrigen auch für die Überschuldung bzw., Art. 725b OR zutrifft so auch ORE S. 405, N 1282

- obwohl andere Ansichten existieren (allerdings ohne Begründung)
- Will die Revisionsstelle 725a erwähnen, ist das ein Zusatz, kein Hinweis

- Nur die Unterlassung von „Massnahmen“ kann ein solcher sein
- Was bedeutet dieser schwammige Begriff?
- SER präsentiert keinen Textvorschlag, es bleibt unklar was gemeint ist

Eingeschränkte Revision Hinweis OR 725a

Betrifft der Hinweis den 1. Teil oder den 2. Teil des Satzes oder beide?

- wenn der Verwaltungsrat keine Massnahmen zur Beseitigung des Kapitalverlusts ergreift?
- wenn der Verwaltungsrat keine weiteren Massnahmen zur Sanierung soweit erforderlich ergreift oder der Generalversammlung solche beantragt, soweit sie zuständig ist?

Bezüglich Teil 1 kann der Hinweis sinnvoll sein. Welche Massnahmen genügen, damit der Hinweis entfällt?
Beispiel:

- Die Gesellschaft erleidet einen einmaligen Verlust und gerät in Art. 725a OR. Das Budget ist realistisch und zeigt Gewinn, der das Eigenkapital mehr als wiederherstellen wird
- Ist das Budget allein schon genug „Massnahme“ zur Beseitigung des Kapitalverlusts? Und damit entfällt der Hinweis?

Eingeschränkte Revision Hinweis OR 725a

Bezüglich Teil 2 ist ein Hinweis m.E. nicht erlaubt

- Das Gesetz stellt es ins Ermessen „soweit erforderlich“, des Verwaltungsrats, ob weitere Massnahmen nötig sind
- Er muss daher eine Entscheidung im Bereich Geschäftsführung fällen
- Die Revisionsstelle darf sich zur Geschäftsführung nicht äussern, d.h. selbst ein „falscher“ Entscheid ist nicht Thema eines Hinweises

Weil der SER keinen Text liefert, wissen wir nicht was gemeint ist

In unserem Buch gibt es folgenden Textvorschlag:
Sodann weisen wir darauf hin, dass es der Verwaltungsrat unterlassen hat, Massnahmen zur Beseitigung des Kapitalverlusts oder weitere Massnahmen zur Sanierung der Gesellschaft zu ergreifen oder solche der Generalversammlung zu beantragen, soweit sie in deren Zuständigkeit fallen.
M.E. ist der 2. Teil des Satzes daher nicht erlaubt (zudem Konjunktiv)

Eingeschränkte Revision Hinweis OR 725b

Nochmal SER dazu: SER S. 30 f. *Hinweise auf Gesetzesverstösse **ausserhalb des Prüfungsgegenstands** im Zusammenhang mit … einer Überschuldung (Art. 725b OR) sind **in jedem Fall** im Revisionsbericht anzubringen.*

- Die Erwähnung von Art. 725b ist noch unverständlicher, sie ist geradezu absurd! Stellen Sie sich vor: Der Prüfkunde ist überschuldet und der Verwaltungsrat ist untätig: Sie müssen den Hinweis auf diese Überschuldung „in jedem Fall“ im Revisionsbericht anbringen!

- Welche Revisionsstelle würde im worst case (Überschuldung und Untätigkeit VR) einen Revisionsbericht zu einer Jahresrechnung zu Fortführungswerten abgeben? Wenn dann Anzeige beim Richter!

- Das wäre eine Maximierung des Eigenrisikos plus Pflichtverletzung, denn diese Gesellschaft hat keine Fortführungsbasis.
- EXPERTsuisse und Revisionsrecht – Praxis Know How?

Ordentliche Revision Hinweis OR 725a und 725b

Schauen wir uns an, was das HWP ORE dazu sagt, denn bezüglich Art. 725 OR gibt es keinen Unterschied zwischen den Revisionsarten
Im HWP ORE wird das besser formuliert ORE S. 405 N 1282:

Die Tatbestände eines Kapitalverlusts oder einer Überschuldung i.S.v. Art. 725a bzw. 725b OR sind als solche keine Gesetzesverletzungen, auf welche in der Berichterstattung im Sinne von Art. 728c OR hingewiesen werden müsste. Eine Verletzung des Gesetzes liegt erst dann vor, wenn der VR seine entsprechenden Handlungs- und Anzeigepflichten (Ergreifung Sanierungsmassnahmen, Erstellung Zwischenabschluss zu Fortführungs- und Veräusserungswerten, Benachrichtigung des Gerichts) nicht erfüllt.

Vorliegen eines Kapitalverlusts oder einer Überschuldung (ev. mit Rangrücktritt) im Sinne von Art. 725 ff. OR; mögliche Rechtsfolgen aufgrund der anwendbaren gesetzlichen Vorschriften. Gesetzeswidrig ist in diesen Fällen die Untätigkeit des verantwortlichen Organs, z.B. des Verwaltungsrats, fehlender Zwischenabschluss auf Basis von Fortführungs- und von Veräusserungswerten (Art. 725b OR); ORE S. 509 f. N 1658

Ordentliche Revision Hinweis OR 725a und 725b

- Wie gesagt sind 725a und 725b keine Gesetzesverletzungen, d.h. sind nur als Zusatz zu erwähnen (z.B. bei ausreichendem Rangrücktritt)

- Auch hier ist die Erwähnung einer Hinweispflicht von Art. 725b bei Untätigkeit des Verwaltungsrats unverständlich

- Die Abgabe eines Revisionsberichtes zu einer Jahresrechnung zu Fortführungswerten bei Überschuldung und Untätigkeit des VR wäre eine Pflichtverletzung der Revisionsstelle, denn diese Gesellschaft hat keine Fortführungsbasis

- Einzig die Anzeige beim Richter käme (wenn überhaupt) in Frage

HWP Hinweispflicht - Vorzeitige Rückzahlung Rangrücktritt

Stellt die ordentlich prüfende Revisionsstelle fest, dass dem Rangrücktritt unterstellte Forderungen trotz andauernder Überschuldung ganz oder teilweise getilgt wurden (beispielweise durch Verrechnung), hat sie einen Gesetzesverstoss im Sinne von Art. 728c OR anzuzeigen (Meldung Verstoss gegen die Bestimmungen des Rangrücktritts bzw. Gesetzesverstoss) und allfällige Auswirkungen auf das Prüfungsurteil sowie die Erteilung des Vermerks des Abschlussprüfers zu beurteilen. Wird die Überschuldung durch den so reduzierten Rangrücktritt nicht mehr ausreichend abgedeckt, aktualisiert sich dadurch wieder die Pflicht des Verwaltungsrats und subsidiär der Revisionsstelle zur Überschuldungsanzeige an das Gericht. PS-CH 290 A25. / ORE S. 402 N 1269

Wann darf ein Rangrücktritt zurückbezahlt werden?

«wenn sich aus einem in Übereinstimmung mit den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) geprüften Abschluss [Zwischenabschluss] ergibt, dass die Überschuldung beseitigt ist; wird die Gesellschaft ordentlich geprüft, so genügt es, wenn dazu ein zusammenfassender Bericht der Revisionsstelle ohne Erwähnung von Art. 725b OR vorliegt; (Muster EXPERTsuisse 2022)

Vorzeitige Rückzahlung Rangrücktritt

- HWP bestätigt Hinweispflicht bei vorzeitiger Rückzahlung
- Es ist eine Verletzung der Rangrücktrittsvereinbarung bzw. eine Gesetzesverletzung des Art. 725b Abs. 4 OR

Formulierungsvorschlag:

Wir weisen darauf hin, dass im Vorjahr eine Rückzahlung auf dem Darlehen mit Rangrücktritt von CHF 500 im Umfang von CHF 250 an den betreffenden Gläubiger erfolgte, obwohl die vertraglichen und die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt waren. Dadurch könnte Art. 725b Abs. 4 OR verletzt worden sein.

- Verwaltungsrat begründet dies oft damit, dass sich die Überschuldung in demselben Umfang zurückgebildet habe
- Kann das (ev. mit Nachholen des Spezialberichts) bestätigt werden, kann der Hinweis ev. entfallen (vgl. WS II / Fall 6)

Vorzeitige Rückzahlung Rangrücktritt

Was gilt bei Durchführung der Jahresrevision oder Opting Out?

Prüfungsgegenstand	**Revisionsbericht für die Aufhebung einer Rangrücktrittsvereinbarung**
Jahresrechnung / Ordentliche Revision	Zusammenfassender Bericht der Revisionsstelle
Jahresrechnung / Eingeschränkte Revision	Spezialbericht (siehe Berichtsbeispiel „Prüfung der Zwischenbilanz … für die Aufhebung eines Rangrücktrittes“)
Opting Out / Keine Prüfung Jahresrechnung	Dito Spezialbericht. Art. 725b Abs. 4 OR richtet sich an den Verwaltungsrat und hat nichts mit der Revisionspflicht zu tun

Der Revisionsbericht bei eingeschränkter Revision genügt zur Aufhebung einer Rangrücktrittsvereinbarung deshalb nicht, weil er nur eine negative Zusicherung zur Jahresrechnung abgibt und weil die Prüfungssicherheit tiefer liegt als bei der ordentlichen Revision bzw. beim Spezialbericht

Rückforderungspflicht der Gesellschaft?

- Bei unerlaubter vorzeitiger Rückzahlung stellt sich die Frage, ob die Gesellschaft die Leistung zurückfordern muss, bzw. ob sie diese Rückforderung verbuchen muss
- Wie muss die Revisionsstelle darauf reagieren

Art. 112 OR Vertrag zugunsten eines Dritten

1 Hat sich jemand, der auf eigenen Namen handelt, eine Leistung an einen Dritten zu dessen Gunsten versprechen lassen, so ist er berechtigt, zu fordern, dass an den Dritten geleistet werde.

2 Der Dritte oder sein Rechtsnachfolger kann selbständig die Erfüllung fordern, wenn es die Willensmeinung der beiden andern war, oder wenn es der Übung entspricht.

- Die Gesellschaft hat ev einen Rückforderungsanspruch, eher noch steht dieser den anderen Gläubigern zu (Abs. 2)

Rückforderungspflicht der Gesellschaft?

- Klar ist: Der VR hat meist keinen Rückforderungswillen, er hat die Zahlung ja ausgelöst
- Gläubiger können die Rückforderung aber erst im Konkurs verlangen, denn sie wissen nichts von der Zahlung
- Wenn der VR keine Rückforderung will, wird er auch nichts verbuchen
- Das Aktivum wäre „fiktiv“, weil der Wille zur Eintreibung fehlt
- Muss die Revisionsstelle eine Einschränkung machen, weil die Aktiven unvollständig seien (sie macht ja sowieso einen Hinweis)?
- Das HWP äussert sich nicht zur Frage, diskutiert aber Ähnliches bei der verdeckten Gewinnausschüttung ORE S. 464 N 1503

Es ist zu prüfen, ob die für die Überwachung Verantwortlichen willens sind, die verdeckte Gewinnausschüttung zurückzufordern und ob seitens der Empfänger die Fähigkeit besteht, die Leistung oder deren Gegenwert zurückzuerstatten.

Rückforderungspflicht der Gesellschaft?

Sind beide Voraussetzungen erfüllt, muss die Gesellschaft die Forderung verbuchen und einfordern. Sofern der Wille besteht, die Forderung einzutreiben, die Fähigkeit des Empfängers aber nicht gegeben ist, diese zurückzuerstatten, muss die Forderung eingebucht und wertberichtigt werden.

- Sofern der VR die Rückforderung will, erscheint das auch für unseren Fall ein sinnvolles Vorgehen

Sind die für die Überwachung Verantwortlichen nicht willens, die Forderung einzutreiben, erfolgt im Bericht der Revisionsstelle ein Absatz zu einem sonstigen Sachverhalt mit Verweis auf Art. 678 OR.

- Das HWP verlangt also in diesem Fall weder eine Buchung der Rückforderung noch eine Einschränkung für unvollständige Aktiven (es wären eher stille Reserven), denn der Verweis auf Art. 678 OR ist ein Hinweis
- Es ist davon auszugehen, dass in unserem Fall analog vorzugehen ist

Workshop II / Fall 2 / 2026

Hinweispflicht Revisionsstelle bei beiden Revisionsarten und Spezialprüfungen

Hinweispflichten bei Verletzung von Art. 725a / 725b OR inkl. Verletzung von Rangrücktrittsvereinbarungen 725b Abs. 4 OR

Rangrücktritt oder Garantie / Fehlender Hinweis auf ungültige Rangrücktritte

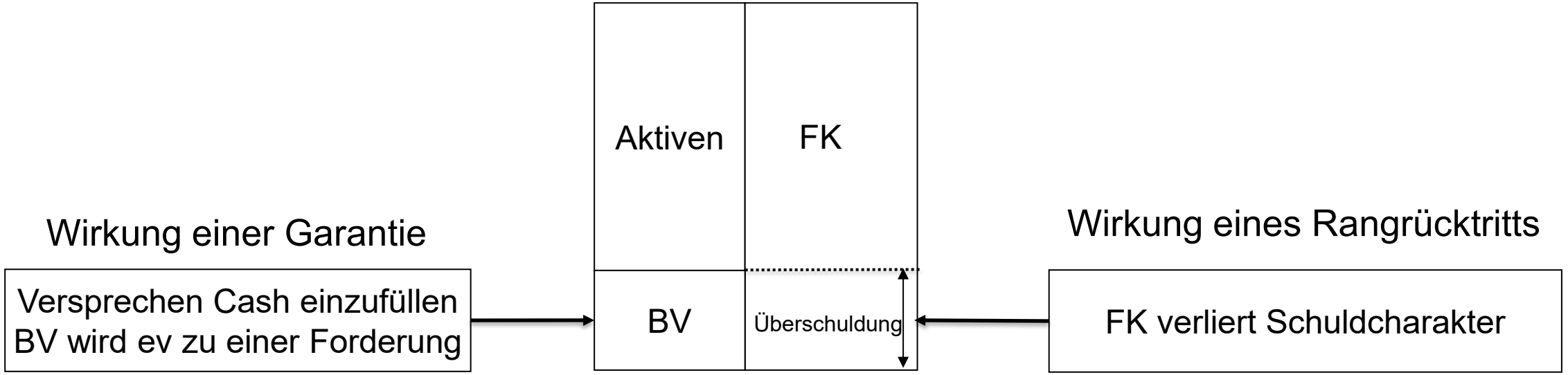
Lernziel: Besprechung von Fragen zum gesetzlichen Verhalten bei Ausübung der Funktion als Revisionsstelle, insbesondere bezüglich der Hinweispflichten im Rahmen von Art. 725 ff. OR, insbesondere BGE vom 14. Dez 1999 in RJJ-2000-135 ff.

Gerichtsfall

Sachverhalt.

- Die X AG war überschuldet, hatte aber gemäss Verwaltungsrat genügend Rangrücktritte
- Die RST bemerkte nicht, dass die «Rangrücktritte» nur «Garantien» waren, welche als Alternative zum Rangrücktritt nicht valabel sind
- Revisionsstelle hätte auf ungültigen Rangrücktritt hinweisen müssen
- Gemäss Bundesgericht Fehler «vermutlich schwerwiegend»
- Revisionsstelle musste für den Schaden haften
- Was ist der Unterschied zwischen Garantie und Rangrücktritt?
- Warum genügt eine betraglich ausreichende Garantie eines solventen Garanten nicht zur Abdeckung einer Überschuldung?

Garantie als Alternative zum Rangrücktritt?



- Garant verspricht Zukunftsleistung (falls Bonität dann noch gut ist!)
- In der Zwischenzeit kann die Überschuldung steigen
- Hohes Risiko für alle Gläubiger

→ Gesetz erlaubt diese Form der Abdeckung des Sanierungsrisikos nicht

- Rangrücktrittsgläubiger leistet sofortigen Zahlungsverzicht
- Minimales Risiko für die anderen Gläubiger

→ Erlaubte Form der Abdeckung des Sanierungsrisikos

Workshop II / Fall 3 / 2026

Hinweispflicht Revisionsstelle bei beiden Revisionsarten und Spezialprüfungen

Hinweispflichten bei Verletzung von Art. 725a / 725b OR inkl. Verletzung von Rangrücktrittsvereinbarungen 725b Abs. 4 OR

Verantwortlichkeit Revisionsstelle: Unterlassener Hinweis auf Art. 725 Abs. 2 aOR (neu 725b Abs. 4) und Gläubigerbevorzugung Art. 167 StGB / Reduktion rangrücktrittsbelastetes Darlehen / Doppelmandat

Lernziel: Besprechung von Fragen zum gesetzlichen Verhalten bei Ausübung der Funktion als Revisionsstelle, insbesondere bezüglich der Hinweispflichten im Rahmen von Art. 725 ff. OR, insbesondere BGE 129 III 129 ff. vom 13. November 2003

Gerichtsfall

Sachverhalt – Doppelmandat.

- A (100% und VR) verrechnet Warenkauf im Nov. 1992 mit seinem Darlehen mit Rangrücktritt / Kaufpreis TCHF 161 zu Marktwerten
- Revisionsbericht vom 16. Juni 1993 verwies auf Art. 725 aOR und erklärte, der Rangrücktritt (CHF 2,306,000) genüge eventuell nicht mehr, falls die Maschinen nicht für > CHF 239,000 verkauft werden könnten (Verlustvortrag würde über CHF 2,306,000 steigen)
- Die Maschinen waren jedoch unverkäuflich! Konkurs 16. August 1993
- Abtretungsgläubiger der Konkursmasse klagten gegen R auf Erstattung von CHF 161,000. R habe als Buchhalter im November 1992 von der unerlaubten Verrechnung von CHF 161,000 erfahren
- R hätte sofort einen Hinweis auf die Verletzung von Art. 725 Abs. 2 aOR erstatten sollen

Sachverhalt - Vermögenslage W-AG

A verrechnet Warenkauf Nov. 1992 mit AD 161

Maschinen nicht werthaltig

Konkurs 16. August 1993

31.12.1992

Warenbezug 161	AD 161 mit RR
Maschinen	AD 344 o RR
Verlustvortrag 2‘067	Aktionärsdarlehen AD 2‘306 mit RR

R hätte sofort im November 1992 einen Hinweis auf die Verletzung des Rangrücktritts erstatten sollen

Trifft dieser Vorwurf zu?

Urteil Bundesgericht .

- Doppelmandat war erlaubt! Die Verbuchung der unerlaubten Verrechnung war korrekt (E. 7.4)
- Aber der Rangrücktritt wurde verletzt und ein Gläubiger bevorzugt
- R hätte eine sofortige Hinweispflicht i.S.v. Art. 729b Abs. 1 aOR an die "gesetzlich vorgesehenen Organe" gehabt (BGE 129 III 133)
- Offen blieb, wie und an wen dieser Hinweis hätte gerichtet werden sollen (VR und GV)? Unverzügliche Einberufung GV?
- Beachten Sie dazu den sep WS I / Fall 1 Grundlagen und Theorie bei beiden Revisionsarten ordentliche und eingeschränkte Revision

Wesentlichkeit Wichtigkeit 3 Eskalationsstufen

Ich verwende folgende Terminologien:

Verletzungsgrad	**Massnahme**
Wesentlich / Wichtig	Info VR + Generalversammlung
Weniger wesentlich / wichtig	Schriftliche Meldung Verwaltungsrat
Unwesentlich / Unwichtig	Keine Hinweispflicht

Eine mögliche Terminologie ist auch:

Unbedeutend	Keine Hinweispflicht
Bedeutend, aber nicht wichtig	Schriftliche Meldung Verwaltungsrat
Bedeutend und wichtig	Info VR + Generalversammlung

Wesentlichkeitskriterien / Wichtigkeitskriterien

Sind folgende erschwerende Kriterien vorhanden?

• Meinungsbildung in der Generalversammlung wäre anders	Nein
• Minderheitsaktionäre sind vorhanden	Nein
• Minderheitsaktionäre sind direkt betroffen	Nein
• «Täter» ist ein VR von mehreren oder Geschäftsführer	Nein
• «Täter» hält weniger als 100% der Gesellschaftsanteile	Nein
• hohe Beträge im Spiel	Nein
• gravierende Folgen möglich	Ev Ja
• Wiederholte Verletzung	Nein
• Gläubiger sind direkt betroffen	Ev Ja

Erschwerende Kriterien fehlen mehrheitlich, falls der Konkurs absehbar war, was bei Berichtsabgabe 2 Monate vor Konkurseröffnung möglich wäre, ist das Gläubigerkriterium wichtig

Wesentlichkeitskriterien / Wichtigkeitskriterien

Sind folgende erleichternde Kriterien vorhanden?

- Die Heilung wurde bereits vollzogen — Nein
- «Täter» ist alleiniger VR oder Angestellter — Ja
- Geringe Beträge — Ja
- Alleiniger VR ist auch 100% Aktionär — Ja
- Einmalige / erstmalige Verletzung — Ja
- Gläubiger sind nicht direkt betroffen — ev Nein

- Diverse erleichternde Kriterien existieren
- Falls der Konkurs absehbar war, was bei Berichtsabgabe 2 Monate vor Konkurseröffnung möglich wäre, ist das Gläubigerkriterium wichtig

→ Hinweis an VR hätte wohl genügt, aber wenn Konkurs absehbar war, muss der Hinweis in den Revisionsbericht

Formulierung des Hinweises

Wir weisen darauf hin, dass im Geschäftsjahr 1992 ein Teil des rangrücktrittsbelasteten Darlehens im Umfang von TCHF 161 verrechnungsweise getilgt wurde. Dadurch könnten die gesetzlichen Voraussetzungen des Art. 725b Abs. 4 OR verletzt worden sein und eine unerlaubte Gläubigerbevorzugung i.S.v. Art. 167 StGB vorliegen.

- R hatte aber Glück im Unglück! Der Kausalzusammenhang zwischen dem unterlassenen Hinweis und dem Schaden fehlte, weil die Verrechnung durch den Hinweis nicht zu stoppen gewesen wäre
- Da bis zur Konkurseröffnung keine weiteren Verrechnungen erfolgten, hätte der Hinweis zudem keine präventive Wirkung entfalten können
- R habe dazu Hinweis auf einen genehmigungsbedürftiger Fall von Selbstkontrahieren verpasst (BGE 129 III 133) (s. separater WS VII)

Workshop II / Fall 4 / 2026

Hinweispflicht Revisionsstelle bei beiden Revisionsarten und Spezialprüfungen

Hinweispflichten bei Verletzung von Art. 725a / 725b OR inkl. Verletzung von Rangrücktrittsvereinbarungen 725b Abs. 4 OR

Eingeschränkte Revision / Start Up ohne Erträge seit 3 Jahren / Überschuldung mit Rangrücktritt abgedeckt / Teilweise unerlaubte Rückzahlung des Rangrücktrittes

Lernziel: Besprechung von Fragen zum gesetzlichen Verhalten bei Ausübung der Funktion als Revisionsstelle, insbesondere bezüglich der Hinweispflichten im Rahmen von Art. 725 ff. OR

Praxisfall

Sachverhalt

- Start Up X AG gegründet 2016, keine Erträge bis März 2019 generiert
- X AG ist Ende 2016 überschuldet, Alleinaktionär und VR A unterzeichnet im November 2017 einen Rangrücktritt von TCHF 400
- Revision JR 2017 (12/2018) zeigt aktuelle Überschuldung TCHF 300
- Revision 12/2018 (für JR 2017) entdeckt, dass der Rangrücktritt durch Rückzahlung von TCHF 40 auf TCHF 360 reduziert wurde
- VR A sagt, er habe den Rangrücktritt nicht bewusst reduziert
- R verlangt sofortige Wiedereinzahlung, ansonsten ein Hinweis erfolge
- KK von A ist bis 12/2018 bereits wieder auf TCHF 450 angestiegen
- A ist bereit einen neuen Rangrücktritt auf TCHF 450 zu leisten

Hinweis machen auf die Rückzahlung von TCHF 40?

- Die Verletzung des alten RR betrug 10% (40 von 400)
- Verletzung Rangrücktrittsvertrag um 10% ist (knapp?) wesentlich
- A hat diese TCHF 40 (plus weitere 50) durch Erhöhung des KK Saldos auf 450 zurück bezahlt, d.h. Rangrücktritt ist wiederhergestellt
- Bereits wieder erfolgte Rückzahlung ist mildernd zu berücksichtigen
- Wir müssen die Verletzung gewichten und einordnen, damit wir richtig reagieren können
- Beachten Sie dazu den sep WS I / Fall 1 Grundlagen und Theorie bei beiden Revisionsarten ordentliche und eingeschränkte Revision

Wesentlichkeit Wichtigkeit 3 Eskalationsstufen

Ich verwende folgende Terminologien:

Verletzungsgrad	**Massnahme**
Wesentlich / Wichtig	Info VR + Generalversammlung
Weniger wesentlich / wichtig	Schriftliche Meldung Verwaltungsrat
Unwesentlich / Unwichtig	Keine Hinweispflicht

Eine mögliche Terminologie ist auch:

Unbedeutend	Keine Hinweispflicht
Bedeutend, aber nicht wichtig	Schriftliche Meldung Verwaltungsrat
Bedeutend und wichtig	Info VR + Generalversammlung

Wesentlichkeitskriterien / Wichtigkeitskriterien

Sind folgende erschwerende Kriterien vorhanden?

• Meinungsbildung in der Generalversammlung wäre anders	Nein
• Minderheitsaktionäre sind vorhanden	Nein
• Minderheitsaktionäre sind direkt betroffen	Nein
• «Täter» ist ein VR von mehreren oder Geschäftsführer	Nein
• «Täter» hält weniger als 100% der Gesellschaftsanteile	Nein
• hohe Beträge im Spiel	Nein
• gravierende Folgen möglich	Nein
• Wiederholte Verletzung	Nein
• Gläubiger sind direkt betroffen	Nein

→ Erschwerende Kriterien fehlen ganz

Wesentlichkeitskriterien / Wichtigkeitskriterien

Sind folgende erleichternde Kriterien vorhanden?

- Die Heilung wurde bereits vollzogen Ja
- «Täter» ist alleiniger VR oder Angestellter Ja
- Geringe Beträge Ja
- Alleiniger VR ist auch 100% Aktionär Ja
- Einmalige / erstmalige Verletzung Ja
- Gläubiger sind nicht direkt betroffen Ja

→ Alle erleichternden Kriterien existieren

Hinweis machen auf die Rückzahlung von TCHF 40?

- Verletzung ist jetzt sicher nicht mehr «Wesentlich / Wichtig»
- Ist sie «Weniger wesentlich / wichtig»? (Schriftliche Meldung VR)
- Ist sie sogar «Unwesentlich / Unwichtig»? (Keine Hinweispflicht)

Sicher genügt der Hinweis an den Verwaltungsrat, welcher nicht in den Revisionsbericht aufgenommen werden muss

Diskutabel ist hier sogar auch ein gänzlicher Verzicht auf einen Hinweis

Workshop II / Fall 5 / 2026

Hinweispflicht Revisionsstelle bei beiden Revisionsarten und Spezialprüfungen

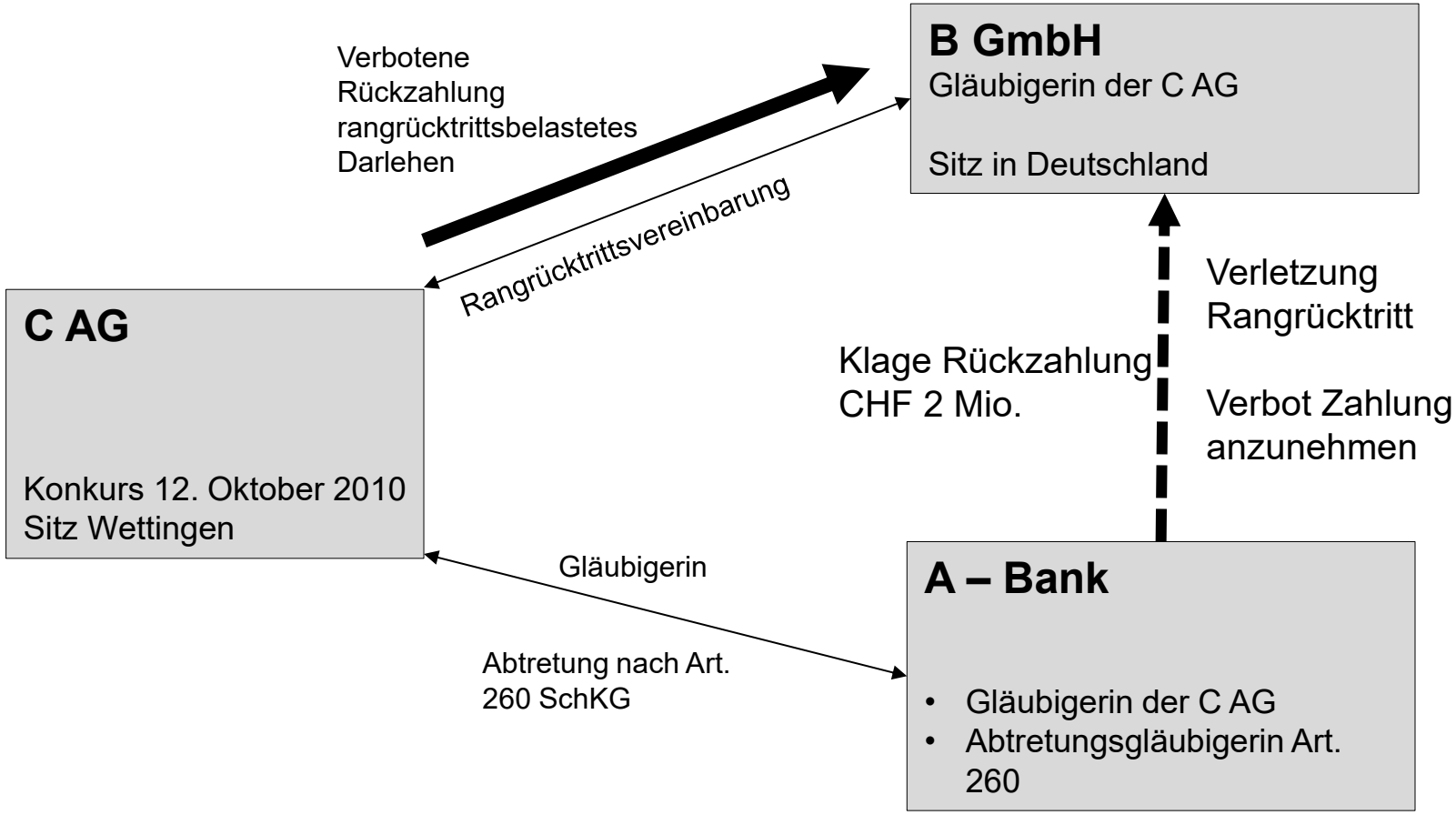
Hinweispflichten bei Verletzung von Art. 725a / 725b OR inkl. Verletzung von Rangrücktrittsvereinbarungen 725b Abs. 4 OR

Vorzeitige Rückzahlung Rangrücktritt / Gibt es ein Verbot für den Rangrücktrittsgläubiger die Rückzahlung anzunehmen? / Bundesgerichtsentscheid

Lernziel: Besprechung Entscheid Bundesgericht (BGer 5A_89 2015 vom 12. November 2015 und Urteil HG Aargau vom 20. November 2014) und verstehen, wie die Revisionsstelle auf vorzeitige Rückzahlungen reagieren muss / Besprechung von Fragen zum gesetzlichen Verhalten bei Ausübung der Funktion als Revisionsstelle, insbesondere bezüglich der Hinweispflichten im Rahmen von Art. 725 ff. OR

Gerichtsfall

Sachverhalt / Übersicht



Sachverhalt

- Konkurs C-AG, Wettingen, am 12. Oktober 2010
- A-Bank ist Gläubigerin und Abtretungsgläubigerin nach Art. 260 SchKG
- B GmbH, Sitz D, ist auch Gläubigerin der C AG und hat einen Rangrücktritt über CHF 2 Mio. abgegeben
- B GmbH wurde rangrücktrittsbelastetes Darlehen verbotenerweise vor der Konkurseröffnung zurückbezahlt (Behauptung Kläger)
- A-Bank klagt auf Rückzahlung von CHF 2 Mio. gegen B GmbH beim Handelsgericht Aargau
- Wir wissen nicht, ob die C-AG eine Revisionsstelle hatte

Interesse Revisionsstelle an diesem Fall

- Gerichtsfälle zu Rangrücktrittsfragen sind extrem selten!
- Dieser Fall ist zwar ein Gegenbeispiel, aber Sie sehen gleich, dass auch hier nichts zurückbezahlt werden musste
- Diese seltenen Fälle stehen in grossem Kontrast zur weiten Verbreitung und Bedeutung des Rangrücktritts
- Daher kommt auch mein «Credo», dass die Revisionsstelle alle Rangrücktritte, auch von Gläubigern mit finanziellen Problemen akzeptieren sollte, denn sie sind praktisch immer gültig / wirksam
- Darum ist die Formulierung im PS-CH 290 A22. sehr grosszügig: ein Rangrücktritt sei dann ungenügend, wenn er *«für den Gläubiger offensichtlich finanziell untragbar ist»*

Vorzeitige Rückzahlung

- Hier geht es um eine vorzeitige Rückzahlung
- Sehr interessant, sie sehen es kommt in der Gerichtspraxis vor
- Wann darf ein Rangrücktritt zurückbezahlt werden?

  «wenn sich aus einer im Sinne der Schweizer Prüfungsstandards geprüften (Zwischen-) Bilanz ergibt, dass unter Berücksichtigung aller im Rang zurückgestellten Forderungen sämtliche Verbindlichkeiten der Gesellschaft durch Aktiven gedeckt sind; wird die Gesellschaft ordentlich geprüft, so genügt es, wenn dazu ein zusammenfassender Bericht der Revisionsstelle ohne Erwähnung von Art. 725 Abs. 2 OR vorliegt; oder…

  (Formulierung im Zeitpunkt des Sachverhalts, heute aber prakt. identisch*)*
- Ein solcher Prüfbericht wurde vermutlich nicht eingeholt
- Er wäre negativ ausgefallen, weil die Überschuldung nicht beseitigt war

HWP 2009 zur vorzeitigen Rückzahlung

«Stellt die Revisionsstelle fest, dass dem Rangrücktritt unterstellte Forderungen trotz andauernder Überschuldung ganz oder teilweise getilgt worden sind (beispielweise durch Verrechnung), hat sie eine Meldung im Sinne von Art. 728c OR (Hinweis) zu erstatten. Das Anbringen eines Hinweises in diesen beiden Fällen wird auch für die eingeschränkte Revision empfohlen. Eine entsprechende Hinweispflicht betrifft jedoch den zugelassenen Revisoren gemäss Art. 725 Abs. 3 OR nicht. Alle anderen Ausführungen zum Rangrücktritt sind für ihn relevant, obliegt ihm doch dieselbe Anzeigepflicht wie dem eingeschränkt prüfenden Revisoren.»

HWP Ausgabe 2009 Änderung - 4 (dt.) - Bd. 1, S. 524 ff. (Teil VI, Kap. 7.4.3) vom 14. Nov. 2011 / ähnlich Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung Band «Eingeschränkte Revision» Ausgabe 2014, S. 95

- Heute fehlen im HWP leider die 2 letzten Sätze, die klärend und sinnvoll waren (warum wurde das gestrichen?) PS-CH 290 A25. / ORE S. 402 N 1269
- HWP bestätigt also die Hinweispflicht bei vorzeitiger Rückzahlung

Vorzeitige Rückzahlung

- Es ist eine Verletzung der Rangrücktrittsvereinbarung bzw. eine Gesetzesverletzung des Art. 725b Abs. 4 OR, weil die Gesellschaft und der betreffende Gläubiger haben sich nicht nur auf einen Rangrücktritt geeinigt, sondern das hat bindende Wirkung auch auf alle anderen Gläubiger (Vertrag zu Gunsten Dritter)
- Die Vertragsparteien könnten das auch einvernehmlich nicht mehr ändern (wir wissen hier nicht, ob das gemacht wurde)

Formulierungsvorschlag:

Wir weisen darauf hin, dass im Vorjahr eine Rückzahlung auf dem Darlehen mit Rangrücktritt von CHF 500 im Umfang von CHF 500 an den betreffenden Gläubiger erfolgte, obwohl die vertraglichen und die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt waren. Dadurch könnte Art. 725b Abs. 4 OR verletzt worden sein.

Urteil Bundesgericht

- Das Gericht entscheidet es fehle ihm die internationale Zuständigkeit und tritt auf die Klage nicht ein

- Klage hätte in Deutschland erhoben werden müssen

- Interessant ist, dass es im Muster-Rangrücktritt eine Gerichtsstandswahl hat! Wurde diese vergessen?

«11. Gerichtsstand für alle aus dieser Vereinbarung erwachsenden Streitigkeiten ist ....»

Sie sehen, wie selten gegen einen Rangrücktritt erfolgreich vorgegangen werden kann und das gilt sogar bei unerlaubter Rückzahlung

Interessante Fragen

- Gibt es effektiv eine Pflichtverletzung der B GmbH, weil sie die Zahlung von CHF 2 Mio. entgegen nimmt?
- B hat im Rangrücktritt die Drittbegünstigung aller Gläubiger akzeptiert
- Aber wenn sie nichts über die finanziellen Verhältnisse bei C weiss?
- Eventuell paulianische Anfechtung möglich, weil C im Konkurs
- Aber ausserhalb des Konkurses ist das nicht einfach zu beantworten
- Leider haben wir keinen Entscheid des Gerichtes dazu
- Einfacher wäre eine Klage gegen VR / RST der C wegen unerlaubter Rückzahlung und ev. fehlendem Hinweis
- Wir wissen nicht, ob das gemacht wurde



Aber Sie sehen, der Hinweis der RST kann wichtig sein

Workshop II / Fall 6 / 2026

Hinweispflicht Revisionsstelle bei beiden Revisionsarten und Spezialprüfungen

Hinweispflichten bei Verletzung von Art. 725a / 725b OR inkl. Verletzung von Rangrücktrittsvereinbarungen 725b Abs. 4 OR

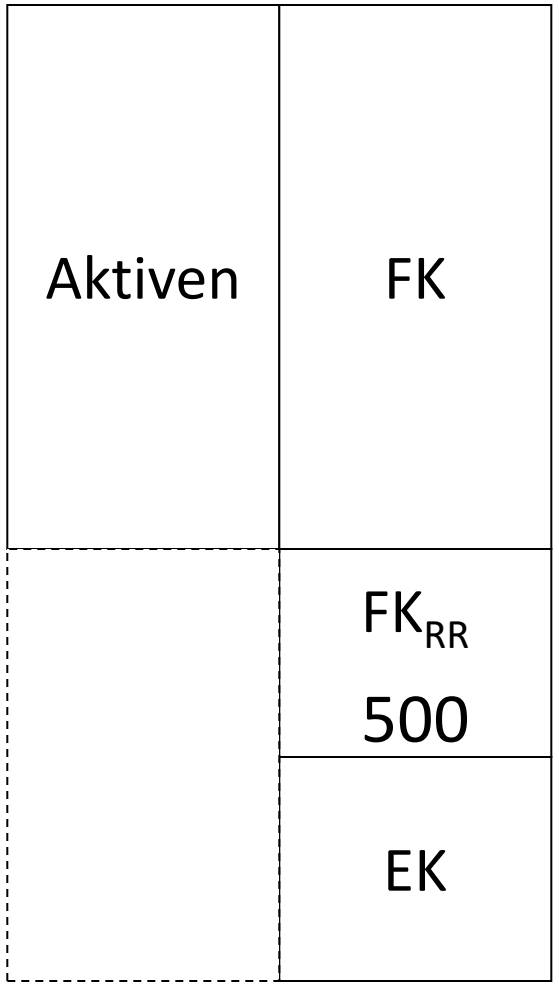
Vorzeitige Rückzahlung Rangrücktritt / Reduktion der Überschuldung im gleichen Umfang

Lernziel: Besprechung und verstehen, wie die Revisionsstelle auf vorzeitige Rückzahlungen reagieren muss / Besprechung von Fragen zum gesetzlichen Verhalten bei Ausübung der Funktion als Revisionsstelle, insbesondere bezüglich der Hinweispflichten im Rahmen von Art. 725 ff. OR

Praxisfall

Sachverhalt / Übersicht

X AG 2012



Überschuldung 500
Rangrücktritt 500

X AG 2013



Überschuldung 250
Rangrücktritt 250

Sachverhalt / Übersicht

- Die X-AG ist mit TCHF 500 überschuldet mit Rangrücktritt von 500
- V ist Alleinaktionär und einziger VR
- Ein Jahr später stellt die Revisionsstelle anlässlich Abschlussprüfung fest, dass die rangrücktrittsbelastete Forderung im Umfang von TCHF 250 zurückbezahlt worden ist
- Begründung von V: Überschuldung ging im gleichen Umfang zurück
- Revisionsstelle stellt fest, dass sich die Überschuldung tatsächlich um 250 reduziert hat
- Rangrücktrittserklärung des Gläubigers entspricht den Vorschriften der (damaligen) Treuhand-Kammer
- V sagt, er wusste nicht, dass eine Rückzahlung verboten war
- V schliesst eine Rückforderung des ausbezahlten Betrages kategorisch aus
- Der flexible Rangrücktritt war damals noch nicht im Muster integriert

Fragestellungen

- Wie muss die Revisionsstelle reagieren?
- Ist ein Hinweis im Revisionsbericht auf eine Gesetzesverletzung erforderlich?
- Was könnte er für einen Wortlaut haben?
- Spielt es eine Rolle, dass die Überschuldung sich entsprechend reduziert hat?
- Wie muss sich die Revisionsstelle davon überzeugen?
- Muss ein allfälliger Rückforderungsanspruch verbucht werden?

Vorzeitige Rückzahlung

- Hier geht es um eine vorzeitige Rückzahlung
- Wann darf ein Rangrücktritt zurückbezahlt werden?

  «wenn sich aus einer im Sinne der Schweizer Prüfungsstandards geprüften (Zwischen-) Bilanz ergibt, dass unter Berücksichtigung aller im Rang zurückgestellten Forderungen sämtliche Verbindlichkeiten der Gesellschaft durch Aktiven gedeckt sind; wird die Gesellschaft ordentlich geprüft, so genügt es, wenn dazu ein zusammenfassender Bericht der Revisionsstelle ohne Erwähnung von Art. 725 Abs. 2 OR vorliegt; oder…

  (Formulierung im Zeitpunkt des Sachverhalts, heute aber prakt. identisch*)*

- Ein solcher Prüfbericht wurde nicht eingeholt
- Er wäre negativ ausgefallen, weil Überschuldung nur z.T. beseitigt ist

HWP 2009 zur vorzeitigen Rückzahlung

«Stellt die Revisionsstelle fest, dass dem Rangrücktritt unterstellte Forderungen trotz andauernder Überschuldung ganz oder teilweise getilgt worden sind (beispielweise durch Verrechnung), hat sie eine Meldung im Sinne von Art. 728c OR (Hinweis) zu erstatten. Das Anbringen eines Hinweises in diesen beiden Fällen wird auch für die eingeschränkte Revision empfohlen. Eine entsprechende Hinweispflicht betrifft jedoch den zugelassenen Revisoren gemäss Art. 725 Abs. 3 OR nicht.»

HWP, Ausgabe 2009, Änderung - 4 (dt.) - Bd. 1, S. 524 ff. (Teil VI, Kap. 7.4.3) (14. Nov. 2011 / ähnlich heute HWP-ER S. 95, HWP-NRLR S. 259

- Heute fehlt im HWP leider der letzte Satz, der klärend und sinnvoll war (warum wurde das gestrichen?) PS-CH 290 A25. / ORE S. 402 N 1269
- HWP bestätigt also die Hinweispflicht bei vorzeitiger Rückzahlung

Vorzeitige Rückzahlung

- Es ist eine Verletzung der Rangrücktrittsvereinbarung bzw. eine Gesetzesverletzung des Art. 725b Abs. 4 OR, weil die Gesellschaft und der betreffende Gläubiger haben sich nicht nur auf einen Rangrücktritt geeinigt, sondern das hat bindende Wirkung auch auf alle anderen Gläubiger (Vertrag zu Gunsten Dritter)
- Die Vertragsparteien könnten das auch einvernehmlich nicht mehr ändern (wir wissen hier nicht, ob das gemacht wurde)

Formulierungsvorschlag:

Wir weisen darauf hin, dass im Vorjahr eine Rückzahlung auf dem Darlehen mit Rangrücktritt von CHF 500 im Umfang von CHF 250 an den betreffenden Gläubiger erfolgte, obwohl die vertraglichen und die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt waren. Dadurch könnte Art. 725b Abs. 4 OR verletzt worden sein.

Verletzung der Rangrücktrittsvereinbarung

- Auch wenn im heutigen Zeitpunkt die Höhe der Rangrücktritte die Überschuldung nach wie vor abdecken, würden Gläubiger und Dritte durch vorbehaltlose Absegnung der Bilanz getäuscht
- Die vor einem Jahr gemachten Aussagen zum Rangrücktritt stimmen aus heutiger Sicht nicht mehr
- Die Sicherheit des alten Rangrücktritts von 500 wurde reduziert, denn ohne Rückzahlung wären die Aktiven um 250 höher und falls weitere Verluste eintreten wäre das Sicherheitspolster höher
- Falls die Revisionsstelle sich von der Reduktion der Überschuldung überzeugen kann ist das allerdings ein mildernder Umstand
- Sie müsste das durch den Spezialbericht verifizieren, ausser es ist eine Ordentliche Revision

Wesentlichkeit Wichtigkeit 3 Eskalationsstufen

Ich verwende folgende Terminologien:

Verletzungsgrad	**Massnahme**
Wesentlich / Wichtig	Info VR + Generalversammlung
Weniger wesentlich / wichtig	Schriftliche Meldung Verwaltungsrat
Unwesentlich / Unwichtig	Keine Hinweispflicht

Eine mögliche Terminologie ist auch:

Unbedeutend	Keine Hinweispflicht
Bedeutend, aber nicht wichtig	Schriftliche Meldung Verwaltungsrat
Bedeutend und wichtig	Info VR + Generalversammlung

Wesentlichkeitskriterien / Wichtigkeitskriterien

Sind folgende erschwerende Kriterien vorhanden?

• Meinungsbildung in der Generalversammlung wäre anders	Nein
• Minderheitsaktionäre sind vorhanden	Nein
• Minderheitsaktionäre sind direkt betroffen	Nein
• «Täter» ist ein VR von mehreren oder Geschäftsführer	Nein
• «Täter» hält weniger als 100% der Gesellschaftsanteile	Nein
• hohe Beträge im Spiel	Ev Ja
• gravierende Folgen möglich	Ev Ja
• Wiederholte Verletzung	Nein
• Gläubiger sind direkt betroffen	Ja

→ Wenige erschwerende Kriterien sind da

Wesentlichkeitskriterien / Wichtigkeitskriterien

Sind folgende erleichternde Kriterien vorhanden?

• Die Heilung wurde bereits vollzogen	Nein
• «Täter» ist alleiniger VR oder Angestellter	Ja
• Geringe Beträge	Ev Ja
• Alleiniger VR ist auch 100% Aktionär	Ja
• Einmalige / erstmalige Verletzung	Ja
• Gläubiger sind nicht direkt betroffen	Nein

Erleichternden Kriterien existieren teilweise

Falls die Überschuldung erwiesen zurückging, das Budget weitere Gewinne zeigt, der VR weitere Rückzahlungen nur mit Bericht machen wird könnte ein Hinweis nur an den VR genügen (diskutabel!?)
Vertretbar ist auch ein Hinweis im Revisionsbericht

Rückforderungspflicht der Gesellschaft?

- Bei unerlaubter vorzeitiger Rückzahlung stellt sich die Frage, ob die Gesellschaft die Leistung zurückfordern muss, bzw. ob sie diese Rückforderung verbuchen muss
- Wie muss die Revisionsstelle darauf reagieren

Art. 112 OR Vertrag zugunsten eines Dritten

1 Hat sich jemand, der auf eigenen Namen handelt, eine Leistung an einen Dritten zu dessen Gunsten versprechen lassen, so ist er berechtigt, zu fordern, dass an den Dritten geleistet werde.

2 Der Dritte oder sein Rechtsnachfolger kann selbständig die Erfüllung fordern, wenn es die Willensmeinung der beiden andern war, oder wenn es der Übung entspricht.

Die Gesellschaft hat ev einen Rückforderungsanspruch, eher noch steht dieser den anderen Gläubigern zu (Abs. 2)

Rückforderungspflicht der Gesellschaft?

- Klar ist: Der VR hat meist keinen Rückforderungswillen, er hat die Zahlung ja ausgelöst
- Gläubiger können die Rückforderung aber erst im Konkurs verlangen, denn sie wissen nichts von der Zahlung
- Wenn der VR keine Rückforderung will, wird er auch nichts verbuchen
- Das Aktivum wäre „fiktiv“, weil der Wille zur Eintreibung fehlt
- Muss die Revisionsstelle eine Einschränkung machen, weil die Aktiven unvollständig seien (sie macht ja sowieso einen Hinweis)?
- Das HWP äussert sich nicht zur Frage, diskutiert aber Ähnliches bei der verdeckten Gewinnausschüttung ORE S. 464 N 1503

Es ist zu prüfen, ob die für die Überwachung Verantwortlichen willens sind, die verdeckte Gewinnausschüttung zurückzufordern und ob seitens der Empfänger die Fähigkeit besteht, die Leistung oder deren Gegenwert zurückzuerstatten.

Rückforderungspflicht der Gesellschaft?

Sind beide Voraussetzungen erfüllt, muss die Gesellschaft die Forderung verbuchen und einfordern. Sofern der Wille besteht, die Forderung einzutreiben, die Fähigkeit des Empfängers aber nicht gegeben ist, diese zurückzuerstatten, muss die Forderung eingebucht und wertberichtigt werden.

- Sofern der VR die Rückforderung will, erscheint das auch für unseren Fall ein sinnvolles Vorgehen

Sind die für die Überwachung Verantwortlichen nicht willens, die Forderung einzutreiben, erfolgt im Bericht der Revisionsstelle ein Absatz zu einem sonstigen Sachverhalt mit Verweis auf Art. 678 OR.

- Das HWP verlangt also in diesem Fall weder eine Buchung der Rückforderung noch eine Einschränkung für unvollständige Aktiven, denn der Verweis auf Art. 678 OR ist ein Hinweis
- Es ist davon auszugehen, dass in unserem Fall analog vorzugehen ist

Workshop III / Fall 1 / 2026

Hinweispflicht Revisionsstelle bei beiden Revisionsarten und Spezialprüfungen

Vorgehen bei aktiver Behinderung der Revisionsstelle bei der Hinweiserstattung durch den Verwaltungsrat mit vorzeitiger Abberufung der Revisionsstelle, Unerreichbarkeit von VR oder GV, Informationsstop, Honorarstop etc.

Grundlagen für das Vorgehen bei aktiver Behinderung der Revisionsstelle

Lernziel: Besprechung und verstehen, wie die Revisionsstelle auf Behinderung durch den Verwaltungsrat in der Hinweiserstattung reagieren muss / Besprechung von Fragen zum gesetzlichen Verhalten bei Ausübung der Funktion als Revisionsstelle

Praxisfall

Bedeutung der Hinweispflicht im Überblick

- Die Hinweispflicht der Revisionsstelle ist ein seltsamer Fremdkörper
- Sie hat nichts mit Revision zu tun und passt weder zum Knowhow noch zur Ausbildung eines Revisors
- Es geht nur um juristisches Fachwissen
- Die Haftung für Fehler trifft die Revisionsstelle aber trotzdem voll
- Natürlich gibt es „einfache“ oder „routinemässige“ Hinweise, wo man nicht viel falsch machen kann (z.B. aus Erfahrung, Branchenusus etc.)
- Aber kaum fällt der Fall aus der Norm, ist der Revisor überfordert
- Die Einordnung kann schwierig sein, v.a. bei seltenen Verletzungen
- Hinweise sind öffentlich vollzogene Ohrfeigen am VR, weil die Revisionsstelle behauptet, er habe das Gesetz verletzt
- Bei Einschränkungen ist die „Blamage“ für den Verwaltungsrat meist geringer, z.B. bei Bewertungsdifferenzen sagt er einfach, die Revisionsstelle sei übervorsichtig (was ja in der Tendenz zutrifft)

Bedeutung der Hinweispflicht im Überblick

- Die Bedeutung für den Verwaltungsrat kann von „egal“ bis zu „absolut inakzeptabel“ reichen
- Je inakzeptabler der Hinweis für den Verwaltungsrat ist, desto mehr wird er Vorkehren, um die Revisionsstelle vom Hinweis abzubringen
- Das gilt insbesondere, wenn er etwas verstecken möchte, was jetzt ans Tageslicht käme
- Es gilt etwas weniger auch, wenn er überzeugt ist, das Gesetz eingehalten zu haben

In diesen Fällen kann es zu folgenden Eskalationsstufen kommen
1 Versuch, die Revisionsstelle von seinen Argumenten zu überzeugen
2 Drohungen mit Anwalt, Honorarstop, Anzeige bei der RAB, Abwahl
3 Anwaltspost mit Rechtsansichten und Schadenersatzdrohungen
4 Abberufung der Revisionsstelle, um dem Hinweis zuvorzukommen

Vorbereitungen der Revisionsstelle

- Klären sie die Gesetzesverletzung gründlich ab, damit sie eine solide Argumentationsbasis haben, bevor sie dem VR diese mitteilen
- Falls sie feststellen, dass sie weitere Unterlagen zwecks Erhärtung ihres Verdachts benötigen, beschaffen sie diese vor der Mitteilung, warum sie diese brauchen, denn nachher werden Infos oft gestoppt
- Informieren sie frühzeitig, damit der VR alle Gegenargumente sorgfältig vorbereiten und vorbringen kann
- Vermeiden sie die Auseinandersetzung nicht durch kurze Fristen oder sofortige Berichtsabgabe
- Sie könnten ja z.B. etwas übersehen haben oder der Verwaltungsrat bringt effektiv gute Argumente ein, die evaluiert werden müssen
- Aber wenn sie von Ihrer Position nicht abweichen können, erstatten sie den Hinweis auch bei Widerstand so gut wie möglich
- Es ist die beste Risikoversicherung, die sie haben können

Was sind die besten Strategien bei den Eskalationsstufen?

Eskalationsstufe 1 – Argumentationen

- In Phase 1 ist die sachliche und gut begründete Auseinandersetzung (ev. auch mit persönlichem Treffen) zentral
- Es kann sein, dass sie dem Verwaltungsrat erklären müssen, weshalb sie überhaupt Hinweise machen müssen
- Zeigen sie ihm ihre Optionen, wenn der VR z.B. bereit ist, die Verletzung zu heilen und der Hinweis dann nicht an die GV muss etc.
- Erklären sie das frühzeitig, bevor das Feuer das Dach erreicht, weil Stufe 2 mit Drohungen kann plötzlich losgehen
- Verwaltungsräte haben regelmässig kaum Knowhow zur Revision

Verletzungsgrad	**Massnahme**
Wesentlich / Wichtig	Info VR + Generalversammlung
Weniger wesentlich / wichtig	Schriftliche Meldung Verwaltungsrat
Unwesentlich / Unwichtig	Keine Hinweispflicht

Eskalationsstufen 2 und 3 – Drohungen und Anwälte

- In Phasen 2 und 3 ist immer noch kühler Kopf zu bewahren, die Sache lässt sich meist immer noch ohne den Kampfmodus von Stufe 4 beenden

Drohung mit dem Anwalt:

- Begrüssen sie diese Eskalation eher als sie abzulehnen, teilen sie mit, dass sie auch einen Anwalt beiziehen
- Es kann sein, dass sie dies sowieso bereits im Hintergrund getan haben, weil ihr QS für solche Fälle den Beizug eines Konsulenten verlangt, welcher in solchen Fällen ein Anwalt sein wird
- Es kommt vor, dass der Anwalt des Prüfkunden die Ausführungen der Revisionsstelle als gesetzeskonform einordnen kann und dann den VR überzeugt, dass die Revisionsstelle so handeln müsse oder dass der Kompromissvorschlag der Revisionsstelle sinnvoll sei

Eskalationsstufen 2 und 3 – Drohungen und Anwälte

Drohung mit Honorarstop:

- Bekräftigen sie, dass sie ihre Aufgabe erfüllen und zweifellos Anspruch auf das Honorar haben

Drohung RAB:

- Das ignorieren sie am besten oder sie teilen mit, man sei da gelassen

Drohung mit Abwahl:

- Erklären sie, dass dies ein Bumerang wäre, denn eine Abwahl wäre nicht nur ungültig, sondern sie müssten die Revision abbrechen (eventuell mit verneinendem Bericht)
- Zudem werden sie die jetzt noch diskutablen Hinweise trotzdem erstatten, und zwar in ihrer Version

Eskalationsstufe 4 – Abberufung der Revisionsstelle

- Es ist keine einvernehmliche Lösung mehr möglich, es werden über Nacht bzw. plötzlich Fakten geschaffen, meistens als Var 4-1 oder 4-2

Var 4-1 Blitzvariante ist, dass der VR die Revisionsstelle direkt abberuft. Sie erfahren das per Brief/Mail

Var 4-2 Sie erhalten ein GV Protokoll mit ihrer Abwahl, ev kombiniert mit Neuwahl einer anderen Revisionsstelle

Var 4-3 Tauchstation oder kalte Abberufung: Sie erhalten nichts mehr, keine Antworten, Anrufe werden nicht angenommen, Einschreiben kommen ungeöffnet zurück

- Löschen sie sich sobald tunlich im Handelsregister, damit der Kunde zügig eine neue Revisionsstelle suchen muss

Eskalationsstufe 4 – Abberufung der Revisionsstelle

- Phase 4 ist für die Revisionsstelle eine grosse Herausforderung
- Nachfolgend finden sie in WS III/Fall 2 einen Modellfall, wie die Revisionsstelle bei der Abberufung (Varianten 1 und 2) gegen maximalen Widerstand des Verwaltungsrats ihre Aufgaben optimal wahrnehmen kann, wir gehen hier daher darauf nicht weiter ein

- In WS III/Fall 3 finden Sie einen weiteren Fall, wo der leitende Revisor wegen grossem Vertrauensbruch die Revision vorzeitig abgebrochen hat, aber seine Hinweise noch platzieren wollte

- Für die Variante 4-3 „Tauchstation“ gibt es keinen separaten Fall, dazu besprechen wir sogleich die wichtigsten Punkte

- Welche Probleme muss die Revisionsstelle in Variante 4-1 bis 4-3 lösen?

Probleme bei plötzlicher Abberufung Revisionsstelle

- Sie haben Hinweise auf Gesetzesverletzungen zu erstatten und der Verwaltungsrat möchte sie durch Abberufung daran hindern
- Das Problem ist, wie können sie ihren Hinweisadressaten noch erreichen, wenn sie nicht mehr Revisionsstelle sind?
- Oft ist die Revisionsstelle froh und denkt sie könne sich jetzt verabschieden, sie könne ja nichts dafür, dass sie ausgeschaltet wird
- Die Versuchung dazu ist gross, weil die Honorare werden sowieso nicht mehr bezahlt, Anwaltsgeschütze feuern auf sie und der Verwaltungsrat verunglimpft und bekämpft die Revisionsstelle
- Aber die Revisionsstelle sollte zwecks eigener optimaler Absicherung hier ein ganz gezielte „Schlussinformationsstrategie“ fahren, denn der Widerstand zeigt auch, dass sie wichtige Probleme aufgespürt hat
- Und diese können sie später (eventuell Jahre später!) einholen und Minderheitsaktionäre oder Gläubiger machen sie verantwortlich für die nicht erstatteten Hinweise

Probleme bei plötzlicher Abberufung Revisionsstelle

- Oft ist die plötzliche Abberufung rechtlich gar nicht möglich und es besteht eine reale Chance, dass sie nach wie vor Revisionsstelle sind
- In dieser Situation empfiehlt es sich zu agieren, wie wenn man Revisionsstelle wäre, man hat so mehr rechtlichen Spielraum
- In dieser hochaktiven „Kampfphase“ gilt es den eigenen Spielraum zu erhalten und eigene Behauptungen einfach als wahr umzusetzen
- Aber auch wenn man davon ausgehen muss, dass man nicht mehr Revisionsstelle ist, sollte man den Hinweis zu erstatten versuchen, auch wenn der Spielraum insofern kleiner ist, als man keine GV mehr einberufen kann, was ein wichtiges Druckmittel wäre (s. WS III / Fall 2)

- Es geht also v.a. darum den Hinweis noch zu erstatten. Wie geht das?

Problem plötzliche Abberufung - Adressaten

- Das hängt insofern vom Verletzungsgrad ab, als die Adressaten verschieden sind

Verletzungsgrad	**Massnahme**
Wesentlich / Wichtig	Info VR + Generalversammlung
Weniger wesentlich / wichtig	Schriftliche Meldung Verwaltungsrat

- Weniger wichtige Hinweise gehen nur an den Verwaltungsrat und dieser ist einfacher erreichbar als die Generalversammlung (WS I/Fall 1)
- Nur die wichtigen Hinweise müssen auch an die GV gehen
- Wenn nur weniger wichtige Hinweise zu erstatten sind, kommt es meistens auch nicht zur Eskalationsstufe Abberufung und sie können normal mitgeteilt werden

Problem plötzliche Abberufung - Tauchstation

- Ist der VR aber auf Tauchstation gegangen und kommt ihr Einschreiben ungeöffnet zurück, bewahren sie es ungeöffnet auf (Beweiszwecke)
- Wenn sie später im Handelsregister sehen, dass eine neue Revisionsstelle gewählt wurde, schreiben sie dieser einen Brief und teilen sie mit, dass sie dem VR prüfungsrelevante Informationen nicht zustellen durften und dass die neue Revisionsstelle den VR auffordern soll, diese Unterlagen bei Ihnen einzufordern
- Erwähnen sie wegen dem Revisionsgeheimnis keine Details
- Fällt die Gesellschaft bald in Konkurs, senden sie die Information ans Konkursamt (das ist keine Geheimnisverletzung, weil das Konkursamt verwaltet jetzt den Prüfkunden anstelle des Verwaltungsrats)

Problem plötzliche Abberufung – wichtige Hinweise

Hauptproblem sind die wichtigen Hinweise, welche an die GV müssen

Einberufung GV durch die Revisionsstelle? Art. 699 Abs. 1 OR

- Das ist sehr schwierig und aufwendig, auch weil der VR renitent ist
- Der RST fehlt meistens das Aktionärsregister (oder Mailadressen)
- Wer präsidiert diese GV?
- Wer definiert die Traktanden?
- Was wenn der VR auch erscheint und den Vorsitz verlangt?
- Was wenn niemand erscheint? Notarielle Beurkundung?

Brief an alle Aktionäre als Alternative?

- Gleiches Problem mit den Adressen
- Ist Information aller Aktionäre gleichbedeutend mit Information GV?

GV als Adressat des Hinweises - Empfang sichern

Der Hinweis ist dringlich. Wie stellt die RST sicher, dass er zügig bei der GV ankommt?

- Einberufung GV durch die Revisionsstelle? Art. 699 Abs. 1 OR
- Brief an alle Aktionäre als Alternative? (Problematik grad besprochen)
- Brief an Gesellschaft bzw. Präsident des Verwaltungsrates, aber zH der GV? Kann man die Aufgabe an den Verwaltungsrat delegieren?
- Rechtlich gesehen ist das wohl nicht möglich, aber manchmal ist es der letzte Ausweg oder man hat immerhin das noch gemacht (s. dazu WS III/Fall 3)

Für die praktische Umsetzung dieser Grundlagen betrachten sie die Fälle von WS III Fälle 2 und 3

Workshop III / Fall 2 / 2026

Hinweispflicht Revisionsstelle bei beiden Revisionsarten und Spezialprüfungen

Plötzliche Abberufung der kritischen Revisionsstelle zwecks Vermeidung von Hinweisen und Einschränkungen / Einberufung der GV durch die Revisionsstelle

Kritische Revisionsstellen können dem Management zu unbequem werden / Kann der VR die Revisionsstelle durch Abberufung an ihren Meldepflichten hindern? / Wie kann sie die Hinweise und Einschränkungen trotzdem platzieren? / Wie adressiert man Hinweise in wichtigen Fällen an die Generalversammlung?

Lernziel: Besprechung und verstehen, wie die Revisionsstelle auf Behinderung durch den Verwaltungsrat in der Hinweiserstattung reagieren muss und Beurteilung der Pflicht zur ersatzweisen Einberufung einer Generalversammlung / Besprechung von Fragen zum gesetzlichen Verhalten bei Ausübung der Funktion als Revisionsstelle

Praxisfall

Sachverhalt - Jahresrevision 2021 der X AG

- Start der ordentlichen Jahresrevision 2021 Ende April 2022

Aktionärsstruktur der X AG

- AX ist Präsident des Verwaltungsrates und CEO und hält 50% Aktien
- Einige Minderheitsaktionäre halten zwischen 5 und 10% der Aktien
- Dutzende kleine Aktionäre halten total ca. 10% Aktienkapital

- Die X AG ist ein Startup und erzielt noch keinen Umsatz
- Jahresrechnung 2021: Jahresverlust 4 Mio. mit Kapitalverlust
- X AG gibt der Revisionsstelle R einen engen Zeitplan vor:
  - Ord. Generalversammlung soll am 23. Juni 2022 stattfinden
  - Revisionsberichte müssen am 30. Mai abgegeben werden

- Knappes Programm für die Revisionsstelle mit 1 Monat Zeit
- Das kann klappen, wenn alles rund läuft

Sachverhalt – Stand der Revision Mitte Mai 2022

- Revision ist Mitte Mai ca. zu 2/3 abgeschlossen
- Es sind diverse zeitraubende und unerfreuliche Probleme aufgetaucht
- Abschluss der Revision innert 2 Wochen ist fraglich

R informiert unverzüglich den VR mit Brief am 15. Mai 2022, dass die Revision bis Ende Mai nur abgeschlossen werden kann, wenn X zügig folgende Unterlagen und Antworten liefert:

- diverse Abschlüsse von Tochtergesellschaften fehlen noch immer
- diverse Nachweise und Belege sind unzureichend oder fehlen noch
- Verzögerungen und fehlende Unterlagen bewirkten viel Mehraufwand, sodass die Kosten über 30% höher ausfallen als vereinbart
- Ursprüngliche Akontozahlung vom 30.4.22 steht noch immer aus

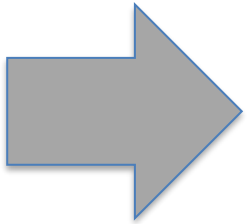
Sachverhalt – Stand der Revision Mitte Mai 2022

VR wird zusätzlich aufgefordert, umgehend weitere Unterlagen zur Werthaltigkeit von 2 Aktivpositionen zu liefern, ansonsten folgende Positionen eingeschränkt würden:

- Zusätzlicher Abschreibungsbedarf auf immateriellen Aktiven von 5 Mio.
- Zusätzlicher Abschreibungsbedarf auf zwei Beteiligungen von 1.5 Mio.

VR wird zusätzlich aufgefordert, umgehend Unterlagen zum Nachweis der geschäftlichen Begründetheit von Bezügen von AX zu liefern

- AX hat bei der X AG eine 70% Anstellung mit Salär von CHF 200’000
- Y AG bezog für Beratungsaufwand ohne Nachweis CHF 0.41 Mio.
- Y AG ist nahestehend, weil AX ist Alleinaktionär



Berichtsabgabe 30. Mai ist plangemäss noch möglich, wenn sofort ausreichende Nachweise geliefert werden oder Einschränkung und Hinweis auf Art. 678 OR in Kauf genommen werden

Sachverhalt – Antwort X AG 19. Mai 2022

Der Verwaltungsrat reagiert 4 Tage später radikal:

- Es werden keine weiteren Unterlagen geliefert
- Die Revisionsstelle wird per sofort vom Amt abberufen

Die Gründe für die selbstverschuldete Abberufung seien:

- R kündigte im Herbst 21 an, letztmals die Revision durchzuführen
- Im Dezember wurde der Wechsel des leitenden Revisors mitgeteilt
- Dieser musste sich einarbeiten, Mehraufwand ist selbstverschuldet
- Start der Revision Ende April war verspätet, weil die R sich nicht gemeldet habe, d.h. der Start wäre schon im März möglich gewesen
- Trotz Nachfrage wurde nie ein Zeitplan für die Revision geliefert
- Kooperationsbereitschaft der R war mangelhaft
- R sei problemorientiert statt lösungsorientiert

Sachverhalt – Antwort X AG 19. Mai 2022

- Kenntnis des Business der X fehle beim leitenden Revisor. Darum verstehe er die Leistung von AX nicht! Es gibt keine Verletzung von Art. 678 OR
- Mehrkosten sind selbstverschuldet, Akontorechnung wird nicht bezahlt, der Revisionsstelle wird nichts vergütet
- Eine neue RST übernimmt sofort das Amt (sie wurde schon im Herbst für übernächstes Jahr angefragt und hatte damals zugesagt)
- Die Kosten der X für Verzögerungen und ev. Neuansetzung der GV werden der R verrechnet

Was machen Sie jetzt als Revisionsstelle?
Welche Probleme stellen sich?

Sachverhalt – Weiteres Vorgehen - Problemliste

- Ist die Revisionsstelle R noch im Amt? Kann der VR diese abberufen?
- Was darf/kann sie tun wenn sie noch im Amt ist, was wenn nicht mehr?
- Kann sie den Revisionsbericht abgeben?
- Falls nein, wie kann oder muss sie Einschränkungen und Hinweis auf 678 OR anbringen? Bei wem? Verwaltungsrat? Generalversammlung?
- Soll sie die Abberufung einfach akzeptieren, nichts mehr tun ausser sich sofort löschen lassen und das Honorar vergessen?
- Risikolage der Revisionsstelle gegenüber den Minderheitsaktionären?
- Spielt das neue Aktienrecht (tritt 8 Mt. später in Kraft) eine Rolle?

Neuer Art. 730a Abs. 4 OR

Die GV kann die Revisionsstelle nur aus wichtigen Gründen abberufen.

- Diese Neuerung bezweckt, dass man eine «unbequeme» RST nicht einfach loswerden könne. Ist das nicht exakt unser Fall!?

Sachverhalt – Ist die Revisionsstelle noch im Amt?

- Ist R noch im Amt? Kann der VR diese überhaupt abberufen?
- Muss nicht die Generalversammlung das machen?

Art. 726 OR

1 Der Verwaltungsrat kann die von ihm bestellten Ausschüsse, Delegierten, Direktoren und andern Bevollmächtigten und Beauftragten jederzeit abberufen.
2 Die von der Generalversammlung bestellten Bevollmächtigten und Beauftragten können vom Verwaltungsrat jederzeit in ihren Funktionen eingestellt werden, unter sofortiger Einberufung einer Generalversammlung.

- VR kann nicht abberufen, sondern nur in den «Funktionen einstellen»
- Dafür braucht VR aber schwerwiegende Gründe, sind die vorhanden?
- Die Gründe scheinen vorgeschoben oder relativ unbedeutend
- Hauptgrund ist verm. der Hinweis auf die grossen Beratungshonorare
- Vermutlich ist R also nach wie vor im Amt und funktionsfähig!

Sachverhalt – Was kann R im Amt noch tun?

- Was kann/muss die Revisionsstelle weiter unternehmen?
- Weiter Prüfen ist faktisch unmöglich, X liefert keine Unterlagen mehr
- Verneinende Berichtsabgabe (inkl. Einschränkungen und Hinweis?)
- Revisionsbericht geht an den VR? An die GV? An beide?
- Wird der VR den Bericht ignorieren und der GV nichts weiterleiten?
- Muss die Revisionsstelle selber die GV einberufen?
- Kombinieren mit eigenem Rücktritt? (Begründung Vertrauensverlust)?
- Aber Frage der GV-Teilnahmepflicht (731 OR)? Nicht alle Aktionäre werden verzichten! VR wird R ev den Zutritt verweigern? Kann R da risikolos einfach zurücktreten?

- Selbst wenn R noch im Amt ist, ist ihr Handlungsspielraum beschränkt und die Sachlage ist komplex
- Am wichtigsten scheint jedenfalls die Erstattung (der von AX offenbar unerwünschten) Information an die GV, aber wie machen?

Sachverhalt – Was kann R tun, falls nicht mehr im Amt?

- Falls sie nicht mehr Revisionsstelle ist entfallen viele Fragen
- Weiter Prüfen, Berichtsabgabe, Teilnahme GV und Rücktritt sind ausgeschlossen
- Aber auch hier ist die Erstattung (der unerwünschten Information) an die GV aus Risikosicht prioritär, aber wie machen?
- Darf/kann die (ex)Revisionsstelle Hinweise/Einschränkungen noch machen, wenn nicht mehr im Amt?
- Falls ja, ist es dasselbe Problem, wie wird die GV informiert? Es gibt ja keinen Revisionsbericht mehr? Brief an VR? Der VR würde vermutlich eine schriftliche Stellungnahme z.H. der GV unterdrücken

Fazit:

⇒ Im Amt oder nicht: Erstattung der Informationen ist das wichtigste für R

⇒ Im Amt hat R mehr Rechte und mehr Druckmittel (GV einberufen z.B.)

Eskalation, noch bevor die R reagieren kann

- Am 24.5. trifft ein Mail eines Kleinaktionärs KA bei der RST ein
  - KA hat von X eine Einladung für eine a.o. GV auf den 14.6.2022 erhalten
  - Schriftliche Durchführung auf Grund der Pandemie
  - Einziges Traktandum: Neuwahl einer Revisionsstelle
  - Begründung: R habe die Absicht, das Mandat niederzulegen
  - Darum wolle der VR den Wechsel sofort vollziehen, vor o.GV vom 23.6.

- KA verlangt eine Begründung von R für diese Mandatsniederlegung in diesem aussergewöhnlichen Zeitpunkt
- KA droht R mit Schadenersatz, sofern nicht wichtige Gründe für den Rücktritt vorliegen
- Was bedeutet dieses Vorgehen des Verwaltungsrats?
- Was soll die Revisionsstelle tun?
- Welche Antwort wird an den Aktionär gesandt?

Was fängt R mit den neuen Informationen an?

- KA erhält am 24.5. eine Kurzantwort mit Dank und der Empfehlung seine Fragen direkt an der GV einzubringen, weil Einzelinformationen an Aktionäre nicht erlaubt sind

- Diese Information von KA ist für die R interessant! Weil der
- VR verschweigt, dass er selber die RST abberufen hat und verschweigt natürlich auch die Gründe z.B. bezüglich Gesetzesverletzung!
- Reaktion der R ist jetzt schnell nötig, weil diese neue GV schon in 20 Tagen stattfindet und dann 1. eine neue Revisionsstelle gewählt werden und 2. der VR die Abberufung von R genehmigen lassen könnte (726 OR)
- Handlungsspielraum wird kleiner, wenn R nicht mehr Revisionsstelle ist

→ X wird gleichentags mit Brief konfrontiert (adressiert auch an die GV!)

24. Mai - Brief der R an X AG und GV von X AG

- Art. 726 Abs. 2 OR ist nur ein «Notrecht» des VR, der mangels stichhaltigen Gründen hier nicht anwendbar ist
- Weil GV kurz bevor steht, müssten die Gründe noch stichhaltiger sein
- R geht von Rechtsmissbrauch aus, weil AX so seine Transaktionen mit Nahestehenden vertuschen will
- R ist nach wie vor mit allen Rechten und Pflichten Revisionsstelle
- Faktisch kann die Revision nicht mehr beendet werden, weil keine Informationen mehr fliessen
- Vertrauensverhältnis ist aber nach der «Abberufung» und der Verhinderung der Abklärung bezüglich Beraterhonorar zerstört
- R könnte sofort aus wichtigen Gründen zurücktreten, wird aber zwecks Erstattung der Hinweise das Amt weiter führen
- Aktionäre haben R über Falschinformationen in der Einladung zur a.o.GV bezüglich Rücktritt der R in Kenntnis gesetzt

24. Mai - Brief der RST an X AG und GV von X AG

VR muss umgehend dieses Schreiben allen Aktionären zwecks korrekter Information nachsenden (mit Versandnachweis an R) und die GV muss (mit Nachweis an R) informiert werden, dass:

- die Gründe für die Abberufung von R ungenügend sind
- Abschreibungsbedarf von 6.5 Mio. für IA und Beteiligungen besteht
- eine verdeckte Gewinnausschüttung von 0.41 Mio. an Nahestehende geleistet wurde (ev. Verletzung OR 678 und Gleichbehandlung der Aktionäre) und dass dafür
- die Rückstellung der Verrechnungssteuer von 0.22 Mio. fehlt
- diese Sachverhalte zu Einschränkungen/Hinweisen und zu einem versagten Prüfurteil führen würden
- Sollte diese Forderungen nicht erfüllt werden, würde R die GV i.S.v. OR Art. 699 Abs. 1 einberufen und alle Aktionäre selber informieren
- Sollte VR kooperieren, sendet R ihm eine Kurzinformation für die GV

24. Mai - Brief der RST - Strategie

- Sie sehen, dass R jetzt den VR massiv unter Druck setzt
- AX weiss, dass Minderheitsaktionäre an Informationen der R interessiert sein könnten
- AX muss sich dann erklären!
- R will Kooperation des VR erreichen, weil Einberufung einer GV ist kompliziert und mit vielen Unsicherheiten behaftet
- Öffentliche Einberufung mit SHAB wird viel Wirbel veranstalten
- R müsste wohl 20 Tage Einberufungsfrist beachten
- Das reicht nicht mehr vor dem 14. Juni (es verbleiben nur 21 Tage)
- Es besteht die Gefahr, dass R am Tag der GV nicht mehr im Amt ist!

Der VR reagiert aber wieder prompt und antwortet schon am Tag danach

25. Mai - Brief der X AG an die RST - Kommentar

- Der Brief vom 24.5.22 an X AG und GV wird zur Kenntnis genommen
- Vorschlag: «versöhnliche» Abschlussbesprechung am 31.5. bei X AG
- Honorarschlussrechnung bitte mitbringen, zwecks sofortiger Zahlung

Wie ist diese Antwort einzuordnen?

- Volle Bezahlung und schon haben wir Ruhe von der Revisionsstelle?
- «Versöhnlicher» Abschluss wäre auch für R attraktiv! Honorar! Ärger!

- Aber wann kommt eine Antwort auf die Forderungen der R?
- Viele Aktionäre werden bereits schriftlich ihre Stimme abgeben
- Kann am 1. Juni der verlangte Nachversand noch gemacht werden?
- Verzögerungstaktik? Falsche Einschätzung der Position der RST?

Was soll die Revisionsstelle tun?

27.5 E-Mail RST an X AG und Mail Antwort von X 30.5.

Ein Mail der Revisionsstelle an X AG:

- Einvernehmliche Lösung wäre auch im Sinne der Revisionsstelle
- Vor der Sitzung 31.5. erwartet die RST eine Antwort zum Brief 24.5.22
- Revisionsstellen müssen zwingende Vorschriften des OR einhalten
- An der Sitzung am 31. Mai wird das auf Wunsch gerne erläutert
- An der Sitzung am 31. Mai wird ein Rechtsvertreter der RST teilnehmen
- Ein Textvorschlag für die minimale Information der GV wird als Beilage zwecks Diskussionsgrundlage mitgeschickt

Mail mit Antwort von X AG trifft erst am 30. Mai ein:

- Man werde ebenfalls einen Anwalt beiziehen
- Daher müsse die Sitzung auf den 7. Juni verschoben werden

X sieht vermutlich, dass die «Geldlösung» nicht funktioniert!

R erhält noch mehr Mails von Aktionären mit Fragen! Was tun?

Zwischenfazit aus Sicht der R – 2 Problemkreise

1 Wäre folgende Alternativlösung eventuell noch möglich?

- Neu vorgesehene RST war R bekannt und hat einen guten Namen
- Könnte R alle Mängel an die neue RST melden, anstatt an eine GV?
- R kann damit rechnen, dass diese allem auf den Grund geht
- Einwilligung der X wäre nötig, aber diese würde man wohl erhalten

Was wären die Vor- und Nachteile dieser Lösung?

2 Gleiche Behandlung von Einschränkungen und Hinweisen?

- Verletzung OR 678 = Hinweis / Abschreibungsbedarf = Einschränkung
- Hinweise müssen je nach Dringlichkeit sofort gemeldet werden
- Einschränkungen gehen in den Revisionsbericht. R wird keinen Revisionsbericht mehr machen, können wir diese nicht weglassen?
- RST des nächsten Revisionsberichtes muss sich ja sowieso mit den Bewertungsfragen befassen!

Zwischenfazit aus Sicht der RST - Alternativlösung

1 Alternativlösung Vor- und Nachteile

+ alle Probleme/Kosten sind vom Tisch / X würde wohl gern zustimmen
+ praktisch gesehen relativ sichere Lösung aus Sicht Haftungsreduktion

- RST liefert sich der neuen RST aus, falls diese nichts oder wenig macht
- Macht sie zu wenig, haftet sie zwar auch, aber die alte RST auch noch
- Haftungsoptimierung aus eigener Kraft ist nicht mehr möglich, weil eigenen Pflichten lassen sich rechtlich nicht auf andere RST abwälzen
- Was ist, wenn dann plötzlich doch eine andere RST gewählt wird?



R entscheidet sich dafür, selber die Aktionäre zu informieren

Zwischenfazit aus Sicht der R – Einschränkung Hinweis

2 Behandlung von Einschränkungen und Hinweisen?

- Hinweis auf Gesetzesverletzung ist unbedingt zu erstatten, diese Pflichten existieren unabhängig von der Jahresrevision
- Einschränkungen könnten eher der neuen RST überlassen werden
- Aber in der Literatur gibt es dazu gar nichts, leider
- Sollen wir Einschränkungen der Jahresrechnung, welche ja nicht fertig geprüft ist und wozu wir keinen Revisionsbericht mehr machen, wirklich den Aktionären als «Gesetzesverletzungen» mitteilen?
- Tönt abenteuerlich aus unserer Sicht! Eventuell wäre es als Verhandlungsmasse geeignet? Es wäre aber «risikosicherer»
- X bzw. der zugezogene RA kennen die Unterscheidung sicher nicht
- Wir könnten es gemäss der bisherigen Kommunikation so durchziehen

→ RST entscheidet sich dafür, alles zu melden

Vorgehen: R wartet nicht bis zum 7.6., es muss vorwärts gehen

1.6. E-Mail Rechtsvertreter der R an X AG

- X AG hat den Vorschlag der R vom 24.5. nicht beantwortet
- R geht davon aus, X will die Aktionäre nicht i.S. der R informieren
- X kann R nicht an der Einberufung einer GV hindern
- R wird am 3.6. öffentlich über das SHAB eine a.o. GV einberufen
- X hat bis 3.6. 12h Zeit, um die Aktionäre selber zu informieren
- Alternativ: Aktionärsregister (Mailadressen) bis 2.6. 12h an R senden
- R warnt, dass eine solche aussergewöhnliche Massnahme Wirbel bei Aktionären/Presse auslösen wird und Druck auf Transparenz zunimmt
- VR wird «motiviert», die Information selber vorzunehmen, er hat den Vorteil, proaktiv zu wirken und kann den Text der R kommentieren
- Angebot zu einem Zoommeeting am 2.6., um alles zu erläutern



R hat keine Geduld mehr mit der Verzögerungstaktik! Eskalation!

Probleme Einberufung Generalversammlung durch RST

- Sehr seltenes Ereignis, kaum Erfahrungen, ich hatte das nur 3-4x!
- Sitzungsort? Am üblichen Ort der X?
- Notar beiziehen? Zwecks Beweis der Durchführung, der korrekten Einladung, der Wortmeldungen, Anwesenheiten etc.?
- Renitenter VR gibt die Adressen nicht raus! SHAB als Ausweg!
- Wer ist Sitzungsleiter? R? Wenn der VR auch erscheint?
- Traktandenliste? Wenn Aktionäre/VR neue Traktanden verlangen?
- Soll die GV vor oder nach der Neuwahl am 14.6. statt finden? Vorher geht zeitlich nicht mehr, weil 20 Tagefrist nicht mehr möglich ist!
- Nachher hat den Nachteil, dass man vermutlich nicht mehr RST ist!

→ Zahlreiche Unklarheiten und Stolpersteine!

Reaktion X AG Mail am 2.6. 07.00h und Telefonat

- Rechtsvertreter der X möchte noch am Vormittag telefonieren
- Am Nachmittag solle ein Zoom mit allen Beteiligten stattfinden
- R ist einverstanden! Call am Vormittag auch mit leitendem Revisor

- RA von X willigt ein: VR macht den gewünschten Versand am 8.6.22
- Text der R wird beigefügt (Briefpapier R) und vom VR kommentiert (Kommentar wird R nicht vorgängig zur Verfügung gestellt!)
- Zum Beweis erhält die RST die komplette Versandliste
- RST darf nach dem Versand daraus 2 beliebige Beispiele wählen und darf diese Aktionäre zwecks Bestätigung des Erhalts kontaktieren

R konnte sich durchsetzen! Umstandsgemäss beste Lösung für R und sogar die Rechnung wurde dann bezahlt

Fazit: Hinweise erstatten bei Verhinderungstaktik des VR

- Sie sehen, die Hinweispflicht kann sehr unbequem sein und grossen Widerstand auslösen
- Klären sie die Gesetzesverletzung gründlich ab, damit sie eine solide Argumentationsbasis haben, bevor sie dem VR diese mitteilen
- Informieren sie frühzeitig, damit der VR alle Gegenargumente vorbringen kann (sie könnten ja z.B. etwas übersehen haben)
- Erstatten sie den Hinweis auch bei Widerstand so gut wie möglich
- Es ist die beste Risikoversicherung, die sie haben können
- Beachten sie noch, dass streng genommen die «GV» nicht informiert worden ist, sondern nur «alle Aktionäre»
- Vermutlich ist das rechtlich aber eher unproblematisch?!
- Ein künftiger Aktionär könnte z.B. behaupten, dass der Hinweis nie in einem GV Protokoll ersichtlich wurde und er (z.B. als Käufer) darum davon keine Kenntnis erhalten habe und die RST ihre Pflicht nicht erfüllt habe!

Workshop III / Fall 3 / 2026

Hinweispflicht Revisionsstelle bei beiden Revisionsarten und Spezialprüfungen

Sofortiger Rücktritt der Revisionsstelle ohne Berichtsabgabe / Vertrauensbruch durch Verwaltungsrat / Platzierung von Hinweisen

Verwaltungsrat verheimlicht der Revisionsstelle wichtige Aufsichtsverfahren / Revision der Jahresrechnung ist fortgeschritten / Wie kann die Revisionsstelle Hinweise trotzdem platzieren?

Lernziel: Besprechung der Grundlagen der Hinweispflichten der Revisionsstelle in erschwerten Fällen

Praxisfall

Sachverhalt - Jahresrevision 2021 der X AG

- R ist Revisionsstelle der X AG seit 2019
- X AG hat eine Bewilligung der FINMA für den Geschäftsbetrieb
- Start der ordentlichen Jahresrevision 2021 im Januar 2022
- R stellt im Januar 2022 fest, dass bei Transaktionen mit Eigenen Aktien eventuell gegen die gesetzlichen Vorschriften verstossen wurde
- R konfrontiert die X damit und verlangt eine Stellungnahme
- Anfang Februar wird die R von Dritter Seite informiert, dass gegen die X ein FINMA Enforcement Verfahren läuft
- R konfrontiert X gleichentags damit und verlangt Auskünfte dazu
- 2 Wochen später sendet X div Unterlagen, aber nichts zu einem Finma Verfahren und erwähnt dieses auch nicht
- R mahnt erneut bezüglich Antwort zur Frage wegen FINMA Verfahren
- Anfangs März bestätigt X ein FINMA Verfahren und sendet Unterlagen
- Das Enforcement Verfahren läuft seit Sommer 2020

Sachverhalt – FINMA Verfahren der X AG

- Das Verfahren wurde R während > als 18 Mt. verheimlicht
- R hat im Januar 2021 (Revision Jahresrechnung 2020) vom Rechtsvertreter RA der X eine Bestätigung aller pendenten Verfahren verlangt und das FINMA Verfahren wurde nicht erwähnt, obwohl RA auch in diesem Verfahren Rechtsvertreter von X ist
- Im April 2021 wurde die Vollständigkeitserklärung vom VR der X unterzeichnet und die Meldung aller hängigen Verfahren wurde bestätigt, aber das Verfahren FINMA wurde nicht erwähnt
- Im Oktober 2021 (Zwischenrevision 2021) bestätigte der VR erneut, dass nur die bereits gemeldeten Verfahren existieren

R sendet umgehend einen Brief an alle Verwaltungsräte der X mit Bitte um Begründung der Nichtoffenlegung und Drohung des sofortigen Rücktritts vom Mandat, sofern keine Klärung erfolgen sollte

FINMA Verfahren – Einschätzung der R – Antwort VR

- Das Studium der FINMA Unterlagen zeigt, dass wichtige Vorwürfe gegen X abgeklärt werden, welche zum Bewilligungsentzug und damit zur Auflösung der X führen könnten
- Der R wurde ein existenzbedrohendes Verfahren verheimlicht (und X fiel ca. 2 Jahre später in Konkurs)
- Das Vertrauen der R in den Verwaltungsrat ist nicht mehr vorhanden, sofern er dafür keine sehr gute Begründung liefern kann

Wenige Tage danach begründet der VR die Nichtoffenlegung

- Das FINMA Verfahren sei Nebensache, ein reines Auskunftsverfahren
- X habe alle Rechtsmittel dagegen ergriffen
- Die Vorwürfe der FINMA seien an den Haaren herbei gezogen
- Ein Rücktritt werden nicht akzeptiert, er würde zudem zur Unzeit erfolgen, weil die Generalversammlung verschoben werden müsste
- Bei einem Rücktritt müsse R alle Kosten übernehmen

Optionen der Revisionsstelle – Was soll R machen?

- R beurteilt die Antwort als inakzeptabel und falsch und will sofort zurücktreten, weil völlig offen sei, was sonst noch verheimlicht werde
- Weiter Prüfen wäre möglich, X wünscht sogar die Berichtsabgabe
- R möchte auf jeden Fall den Hinweis zum Verstoss bezüglich Eigener Aktien und Verheimlichung des FINMA Verfahrens erstatten

Welche Varianten sind für die Revisionsstelle vorhanden

Variante 1 Prüfung verweigern – verneinender Bericht – Rücktritt

- Kann R die Beendigung der Prüfung verweigern (obwohl diese möglich wäre), sofort einen z.B. verneinenden Bericht abgeben (inkl. Hinweis) und gleichzeitig (sofort oder per Datum GV?) zurücktreten?
- Wird der VR den Bericht ignorieren (weil er ihm nichts nützt) und der GV nichts weiterleiten?
- Angebot Teilnahme GV von R wird der VR vermutlich ausschlagen, dann sind aber die Hinweise nicht richtig platziert!

Optionen der Revisionsstelle – Was soll R machen?

- Muss die Revisionsstelle dann selber die GV einberufen? Dann tauchen wieder diese komplizierten Probleme auf (s. WS III/Fall 2)
- Der Vertrauensverlust bezieht sich ja nicht auf die Zahlen der Jahresrechnung, also die Prüfung der Zahlen wäre «normal» möglich
- Es ist unklar, ob es rechtlich möglich ist, einen verneinenden Bericht abzugeben, weil die Prüfung nicht ausreichend abgeschlossen sei, wenn man diese aber abschliessen könnte
- Risiko, dass es ein Rücktritt zur Unzeit ist wäre vorhanden
- Risiko, das die Hinweise nicht platziert sind ist vorhanden

→ Variante 1 ist eine riskante Lösung

Optionen der Revisionsstelle – Was soll R machen?

Variante 2 Prüfung beenden – Berichtsabgabe - Rücktritt

- Sollte die R besser fertig prüfen, einen nicht verneinenden Bericht abgeben (inkl. Hinweis) und dann zurücktreten?
- Risiko bezüglich Rücktritt zur Unzeit wäre gelöst und Hinweise sind richtig platziert
- X würde wohl das Revisionshonorar (ca. 70’000) noch bezahlen
- GV-Teilnahmepflicht (731 OR) bleibt, denn nicht alle Aktionäre werden verzichten
- Wie geht R mit der Vermutung um, dass der VR noch andere Sachen verheimlicht

→ Variante 2 erscheint praktikabel und risikominimierend

Optionen der Revisionsstelle – Was soll R machen?

Variante 3 sofortiger Rücktritt mit Brief an VR

- R bevorzugt diese Variante, weil das Vertrauen zu sehr zerstört ist
- Risiko des Rücktritts zur Unzeit und dass die Hinweise nicht bei der GV eintreffen wird in Kauf genommen
- Die Hinweise werden in das Rücktrittsschreiben integriert und lauten:

Die X AG wies in der Saldobilanz per 31. Dezember 2021 ein Bestand von Eigenen Aktien von CHF X aus. Eine Gesellschaft darf eigene Aktien halten, wenn frei verwendbares Eigenkapital in der nötigen Höhe vorhanden ist, was bei der X AG nicht der Fall ist. Dadurch könnte ein Verstoss gegen Art. 659 Abs. 1 OR vorliegen.

Wir weisen weiter darauf hin, dass die Finma am DATUM ein Enforcementverfahren gegen die X AG eröffnet hat und dass der Präsident des Verwaltungsrates den Gesamtverwaltungsrat und die Revisionsstelle über dieses heute noch laufende Verfahren nicht orientiert hat. Dadurch könnte ein Verstoss gegen das Organisationsreglement und Art. 717 Abs. 1 bzw. Art. 730b Abs. 1 OR vorliegen.

Fortsetzung der Geschichte und «Happy End» für R

- VR bezahlt die Honorare der R nicht
- R klagt die Honorare gerichtlich ein und dringt vollumfänglich durch
- Gegenforderung der X wegen Rücktritt zur Unzeit wird abgewiesen
- Das Gericht sieht keine «Unzeit» beim Rücktritt
- Gerichts /Prozesskosten ca. 15’000 müssten von X bezahlt werden
- X geht kurz darauf in Konkurs
- Alle Kosten von ca 100’000 bleiben bei R hängen

- Happy End aber nur bezüglich der Risiken Unzeit und Hinweise
- Der Konkurs wird bald mangels Aktiven eingestellt, ohne dass Verantwortlichkeitsansprüche zum Thema werden



Der Risikoausstieg von R bleibt zum Glück ohne Folgen

Unterlagen nur persönlicher Gebrauch

Diese Unterlagen sind ausschliesslich für berechtigte Teilnehmer dieses eSeminares bestimmt. Diese Unterlagen sind rechtlich geschützt und nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Eine Verwendung zu Schulungszwecken oder anderen Präsentations- oder Publikationsformen ist auch im persönlichen Gebrauch nicht erlaubt.

Erlaubt ist nur die firmeninterne Weitergabe an andere Mitarbeiter, sofern diese sich denselben Verwendungsbeschränkungen unterziehen.